



ISIKUANDMED SOTSIAALHOOLEKANDE- JA TERVISHOIUSEKTORIS

Juhend on kehtestatud isikuandmete kaitse seaduse
§ 33 lg 1 punkti 5 alusel 22. detsembril 2016. a.

Sisukord

EESSÕNA	5
LÜHENDID	6
§ 1. ÜLDIST ABIVAJAJAST NING ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST	7
§ 1.1. Kes on abivajaja?	7
§ 1.2. Mida peetakse abivajaja isikuandmeteks?	7
§ 1.3. Mida peetakse abivajaja isikuandmete töötlemiseks?	8
§ 1.4. Kes on isikuandmete töötlejaks?	8
§ 1.5. Kuidas on seotud isikuandmete töötleja ning teabevaldaja	8
§ 1.6. Millised on üldised nõuded isikuandmete töötlemiseks?	9
2. ABIVAJAJA KOHTA TEABE TÖÖTLEMINE JA EDASTAMINE	11
§ 2.1. Kellele tuleb abivajavast isikust teavitada (pädev asutus)?	11
§ 2.2. Mis õigusaktidest tuleneb kohustus pädevat asutust teavitada?	12
§ 2.3. Kas tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus abivajavast isikust teavitada?	15
§ 2.4. Millega tuleb abivajajast isikust teavitamisel arvestada?	17
§ 2.5. Kas abivajavat isikut tuleb teavitada, et tema kohta on mingit teavet edastatud?	18
§ 2.6. Kas abivajaja isiku nõusolekul on võimalik tema isikuandmeid edastada?	19
§ 2.7. Mis tingimustele peab abivajaja nõusolek vastama?	20
§ 2.8. Kas delikaatseid isikuandmeid võib töödelda lepingu alusel?	21
§ 2.9. Millal võib kohalik omavalitsus teavitada abivajavast isikust heategevuslikule organisatsioonile?	21
§ 2.10. Kuidas on reguleeritud sotsiaalteenuste puhul isikuandmete töötlemine?	22
§ 2.11. Kuidas on reguleeritud töövõime hindamisega seotud isikuandmete töötlemine? ..	23
§ 2.12. Kuidas on reguleeritud puude raskusastme tuvastamisega seotud isikuandmete töötlemine?	23
§ 2.13. Kuidas on reguleeritud andmete edastamine vägivallateo ohvri osas?	24
§ 2.14. Miks on vaja tuvastada teabe taotleja isik?	24
§ 2.15. Millal võib keelduda kolmandatele isikutele abivajaja kohta teabe väljastamisest? ..	25
§ 2.16. Kas lapsendamise korral on lubatud lapse ning tema bioloogilise vanema andmeid avaldada lapsendajale?	26
§ 2.17. Mis erisused on abivajaja nõusoleku ning volituse alusel andmete töötlemise osas?	27
§ 2.18. Kas abivajaja isiku esindajal on õigus saada teavet abivajavast isikust volituse alusel?	27
§ 2.19. Kas lapsevanemal on õigus saada teavet oma alaealise lapse kohta?	28
§ 2.20. Kas isiku asemel võib ka keegi teine anda nõusoleku mingi teenuse saamiseks ja sellega seotud isikuandmete töötlemiseks?	29
§ 2.21. Kas patsiendi omastele võib avaldada patsiendi kohta teavet tema tervisliku seisundi osas?	32

§ 2.22. Kellele võib avaldada teavet psühhiaatrilist abi saava patsiendi puhul?	32
§ 2.23. Millal on tervishoiuteenuse osutajal õigus isikuandmeid töödelda?	33
§ 2.24. Millega peab tervishoiutöötaja arvestama, kui tervishoiuteenust osutatakse kõrvalise isiku juuresolekul?	34
§ 2.25. Kuidas on reguleeritud tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korral isikuandmete töötlemine?	35
§ 2.26. Kuidas on reguleeritud nakkushaigustega ennetamisega seotud isikuandmete töötlemine?	35
§ 2.27. Kas advokaadil on õigus saada teavet tervishoiuasutuselt?	36
§ 2.28. Millal on kindlustusandjal õigus saada delikaatseid isikuandmeid?	36
§ 2.29. Millal on lubatud kasutada videojärelevalvet?	37
§ 2.30. Millal on lubatud kasutada abivajaja isikuandmeid teadusuuringutes?	38
3. TERVISEANDMETE EDASTMISEST VÄLISRIIKI	39
§ 3.1. Kas piiriülese tervishoiuteenuse osutamise raames on lubatud patsiendi isikuandmeid edastada?	40
§ 3.2. Mis põhjusel on vajalik patsiendi nõusolekut isikuandmete edastamiseks?	40
§ 3.3. Kas arstil on ilma nõusolekuta võimalik patsiendi isikuandmeid edastada?	40
§ 3.4. Millal on vajalik Andmekaitse Inspektsiooni luba?	40
§ 3.5. Kas isikuandmeid on võimalik edastada ka riikidevaheliste välislepingute alusel? ..	41
4. ISIKUANDMETE KAITSEST NING TURVAMEETMETEST	42
§ 4.1. Milliseid nõudeid tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel?	42
§ 4.2. Millal rakendada ISO standardeid ja kas nad asendavad ISKE-t?	43
§ 4.3. Millised erinõuded kehtivad valitsusasutustele?	44
§ 4.4. Mis on kõige elementaarsemad organisatsioonilised turvameetmed?	44
§ 4.5. Mis on kõige elementaarsemad füüsilised turvameetmed?	45
§ 4.6. Mis on kõige elementaarsemad infotehnilised turvameetmed?	45
§ 4.7. Kuidas kasutada eemaldatavaid andmekandjaid?	46
§ 4.8. Millist andmete edastamise viisi valida?	47
§ 4.9. Milliseid reeglid tuleb parooli valiku osas järgida?	48
§ 4.10. Kas teisele asutusele võib anda otseligipääsu piiranguga teabe juurde?	49
§ 4.11. Kustkohast saab lisateavet isikuandmete kaitse kohta?	49
§ 4.12. Keda teavitada võimalikust IT-alasest vahejuhtumist?	50
5. ABIVAJAJA ISIKU ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL	51
§ 5.1. Kas abivajaval isikul on õigus enda kohta teavet küsida isikuandmete töötlejalt?	51
§ 5.2. Kellelt võib abivajaja enda kohta käivaid isikuandmeid küsida?	51
§ 5.3. Kas abivajajal on õigus saada teada, kes temast pädevale asutusele teavitas?	52
§ 5.4. Millal piiratakse abivajaja isiku õigust saada enda kohta teavet?	53
§ 5.5. Millal on õigustatud tervishoiuteenuse osutamisel piirata patsiendi õigust saada	

teavet tema isikuandmete osas?	53
§ 5.6. Mis erisused on psühhiaatrilise abi saaval isikul enda kohta teabe saamisel?	54
§ 5.7. Mis aja jooksul tuleb teave väljastada või keelduda väljastamisest?	54
§ 5.8. Millal on lapsel õigus saada teavet oma kunstlikust eostatusest?	54
§ 5.9. Kas isikul on õigus saada oma surnud vanema haiguslugu?	54
§ 5.10. Kas andmete väljastamise eest on võimalik nõuda tasu?	55
§ 5.11. Mida võib abivajaja veel nõuda isikuandmete töötlejalt?	55
§ 5.12. Kas patsiendil on õigus nõuda enda andmete parandamist, sh diagnoosi muutmist?	55
§ 5.13. Kas patsiendil on õigus keelata tervishoiuteenuse osutajate juurdepääs enda isikuandmetele?	56
§ 5.14. Kas patsiendil on õigus keelata enda kohta teabe edastamine/avaldamine?	57
§ 5.15. Kas patsiendil on õigus keelata enda lähedaste isikute juurdepääs enda isikuandmetele?	57
§ 5.16. Kui abivajaja leiab, et tema isikuandmete töötlemisega on rikutud tema õigusi, siis kuhu ta peab pöörduma?	57

EESSÕNA

See juhend käsitleb isikuandmete kogumist ja kasutamist hoolekande ja tervishoiu valdkonnas. Selle valdkonna andmestik on iseäranis tundlik. Sellest ka suurem hoolsusvajadus.

Kuid andmekaitse nõuded ei ole mõeldud abivajajate aitamise takistamiseks. Sageli tuuakse oma tegevusetuse õigustuseks andmekaitse, mis ei lubavat infot õigel ajal õigesse kohta saata. Kõigepealt vajab kaitset ikka inimene ise, alles seejärel ta andmed. Nii eetika, põhiseaduslikud väärtused kui ka seadused kohustavad edastama abivajaja andmeid abi korraldavas asutusse.

Aga ka abivajajal on õigus eeldada, et teda aidates ei sekkuta ülemääraselt tema eraellu. Juhend toob eraldi välja abivajaja õigused tema isikuandmete töötlemisel (5. ptk).

Eelkõige on juhend suunatud neile, kes tööalaselt puutuvad kokku vajadusega abivajajate andmeid koguda ja edastada. Eeskätt politseiametnikele, sotsiaaltöötajatele, tervishoiutöötajatele, haridus- ja lasteasutuste töötajatele. Aga ka kõigile teistele, kes märkavad kedagi, kes võiks vajada hoolekandelist või tervishoiualast abi.

Eraldi käsitletakse isikuandmete välisriiki edastamist (3. peatükk).

Hoolekande ja tervishoiu alast isikuandmete töötlemist normivad nii valdkondlikud seadused kui ka isikuandmete seadus. Avalike ülesannetena on tervishoid ja hoolekanne ka avaliku teabe seaduse kohaldamisalas.

Mitme seaduse üheaegne rakendamine on õiguslikult keeruline. Senine juriidiline kommentaarium on aga käsitletavas valdkonnas nukralt hõre. Juhend täidab selle lünka Eesti õigusteaduslikus analüüsis. Seetõttu on tegu dokumendiga, mis on tulnud „*juristi töölaualt juristidele*“.

Juhend on inspeksioonile õigusteaduslikuks platvormiks hoolekande ja tervishoiu valdkonnas. Selle põhjal saame edaspidi koostada abistavaid materjale ja meespeasid, mis oleksid veelgi praktilisemad ning paremini käsitletavad ka mitte-juristidele.

Juhend on mõeldud „elava“ materjalina, mida täiendatakse jooksvalt tegeliku elu vajaduste kohaselt.

Viljar Peep
peadirektor

2016. aasta jõulukuu 22. päeval

LÜHENDID

Avaliku teabe seadus - AvTS
Eesti Vabariigi põhiseadus – PS
Isikuandmete kaitse seadus – IKS
Kohaliku omavalitsuse seadus - KOKS
Korrakaitse seadus - KorS
Laste kaitse seadus – LasteKS
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus - NETS
Ohvriabi seadus - OAB
Perekonnaseadus – PKS
Politsei- ja Piirivalveseadus - PPVS
Psühhiaatrilise abi seadus - PsAS
Sotsiaalhoolekande seadus – SHS
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus – TTKS
Töövõimetoetuse seadus - TVTS
Võlaõigusseadus - VÕS

§ 1. ÜLDIST ABIVAJAJAST NING ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST

Riigi kohustus tagada inimesele sotsiaalsete põhiõiguste kaudu inimväärne elu tuleneb PS §-st 28:

Igaühel õigus tervise kaitsele. Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. Lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Õigus saada riigilt abi on sotsiaalne põhiõigus, mis tuleneb PS §-s 10 nimetatud sotsiaalriigi ja inimväärikuse põhimõtetest.

Et tagada ühiskonna sotsiaalne toimetulek, peavad avaliku sektori asutused tegema omavahel tihedat koostööd, mis hõlmab möödapääsmatult ka abivajajate andmete vahetamist eri asutuste ja organite vahel. Vähem tähtsaks ei saa pidada kaaskodanike panust abivajajate aitamisel ja nendest teavitamisel.

§ 1.1. Kes on abivajaja?

Abivajaja juhendi tähenduses on iga inimene, kelle puhul saab eeldada, et ta vajab edasiseks toimetulekuks avalikke teenuseid, eelkõige sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Abivajajana peetakse eeskätt silmas hoolekande klienti, kuriteoohvrit, hädaohus olevat last ja patsienti. Vaatamata abivajaja rollide mitmekesisusele on neist igal ühel õigus eeldada, et tema andmete töötlemisel järgitakse andmekaitse nõudeid.

§ 1.2. Mida peetakse abivajaja isikuandmeteks?

Abivajaja **isikuandmed** on mis tahes andmed või teave, mis võimaldab abivajaja isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Need on kõikvõimalikud abivajaja isiku kohta käivad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (IKS § 4 lg 1). Kõige tavalisemad isikuandmed abivajaja osas on näiteks tema nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed (nt telefoninumber, elektronposti aadress), foto, videosalvestis jne. Nimetatud teabe alusel võidakse isik otseselt tuvastada. Abivajaja isiku kaudne tuvastamine võib toimuda temaga seotud kaudsete tunnuste ning info abil – näiteks kui teavitatakse võimalikust abivajavast suurperest konkreetses alevis ning on teada, et ainult üks suurpere elab nimetatud asukohas.

Abivajaja **delikaatsed isikuandmed** on (IKS § 4 lg 2):

- poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed;
- etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
- andmed terviseseisundi või puude kohta;
- andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;

- biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geenandmed);
- andmed seksuaalelu kohta;
- andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta.

Nimetatud isikuandmed on oma olemuselt andmed, mille väärtöötlemine kahjustab abivajajat rohkem. Seetõttu tuleb delikaatsete isikuandmete töötlemisel arvestada ning rakendada rangemaid turvameetmeid. Valdavalt toimubki abivajaja isikuandmete töötamise puhul tema delikaatsete isikuandmete töötlemine (nt kui isik vajabki abi oma tervisliku seisundi tõttu).

§ 1.3. Mida peetakse abivajaja isikuandmete töötlemiseks?

Abivajaja **isikuandmete töötlemine** on iga tema isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, riskasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest (IKS § 5).

Selleks toiminguks võib olla nt abivajaja isiku kohta teabe edastamine (nt naaber teatab) pädevale asutusele; abivajaja isiku isikuandmete töötlemine tema abistamise eesmärgil pädevas asutuses (nt lisateabe kogumine abivajaja kohta ning tema abivajaduste väljaselgitamine) jne. Samuti kui hooldekodus hoitakse oma hoolealuste toimikuid, siis tegemist on isikuandmete valdamise ning säilitamisega. Kui mõni hooldekodu töötaja nimetatud toimikuga tutvub, siis ka selline tegevus on isikuandmete töötlemine (tutvutakse kliendi isikuandmetega) või kui töötajad omavahel arutavad kliendile osutatud teenust, siis ka selline tegevus on andmetöötlus. Isikuandmete töötlemine on ka see, kui tehakse foto- või videosalvestisi, samuti kui saadud jäädvustused lisatakse hooldekodus nt hoolealuse toa uksele või hooldekodu kodulehele.

§ 1.4. Kes on isikuandmete töötlejaks?

Isikuandmete töötleja on füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid (IKS § 7 lg 1). Sisuliselt on tegemist isikuga, kellel on teavet abivajavast isikust või kellele edastatakse teavet abivajaja isiku kohta (nt ametiasutus, hoolekandeadutuse töötaja, perearst jne). Isikuandmete töötleja on ka isik, kes teavet edastab. Näiteks on kohalik omavalitsus isikuandmete töötleja ning talle pandud sotsiaalalaseid ülesandeid viib ellu ennekõike tema sotsiaaltöötaja. See sotsiaaltöötaja töötlebki abivajaja andmeid, sh teostab päringuid andmekogudest ning küsib teavet ka teistelt asutustelt.

§ 1.5. Kuidas on seotud isikuandmete töötleja ning teabevaldaja?

Abivajaja isikuandmete töötlemine on seotud ka avaliku teabe seadusega (AvTS). See seadus on suunatud täitmiseks avaliku teabe valdajatele.

AvTS § 5 kohaselt on **teabevaldajateks**:

- riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus;
- avalik-õiguslik juriidiline isik; ning

- eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sh osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid – teabe osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist.

Sisuliselt on iga teabevaldaja samal ajal ka isikuandmete töötleja. Siiski ei ole iga isikuandmete töötleja samal ajal ka teabevaldaja. Rohkem saab sellest lugeda *avaliku teabe seaduse üldjuhendist* (§ 5).¹

§ 1.6. Millised on üldised nõuded isikuandmete töötlemiseks?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab vastama IKS §-s 6 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Nimetatud põhimõtted on järgnevad:

- 1) seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
- 2) eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötlemise eesmärkidega kooskõlas;
- 3) minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
- 4) kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes isiku nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
- 5) andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötlemise eesmärgi saavutamiseks;
- 6) turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
- 7) individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsuste või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmeid võib töödelda (st koguda, säilitada, edastada jne) siis, kui isik on selleks oma nõusoleku andnud, või kui selline alus (kord) tuleneb mõnest seadusest (IKS § 10 lõige 1). Tegemist on alternatiivsete õiguslike alustega.

Kui isikuandmeid töödeldakse abivajaja nõusolekul, siis abivajaja ise määrab ära need andmed ja eesmärgid, mille jaoks on lubatud tema isikuandmeid koguda ja töödelda (sh, kellele on lubatud edastada). Üldreeglina peab nimetatud nõusolek vastama IKS §-le 12. Samas ei ole välistatud, et nõusoleku nõuded ja sisu tulenevad mõnest muust õigusaktist. Lepingu täitmise tagamisega seonduvalt vaata ka juhendi § 2.8.

Tuleb meeles pidada, et haldusorganil (nt kohalikul omavalitsusel) on lubatud isikuandmeid töödelda üksnes avaliku ülesande täitmise käigus seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohaldava õigusaktiga ettenähtud kohustuse täitmiseks (IKS § 10 lõige 2).

Seadusandja on mõningates õigusaktides ära määratlenud, milliseid isikuandmeid on mingi toiminguga või avaliku ülesande täitmise jaoks vaja koguda ning edaspidiselt töödelda. Sageli on ka õigusaktides toodud andmete koosseis loeteluna või vormina. Sellega antakse abivajavat isikut abistavale isikuandmete töötlejale aimu ning selged suunised, mis teavet on

¹ Kättesaadav siit: <http://www.aki.ee/et/juhised>.

võimalik üldse abivajaja kohta koguda ilma, et tegemist poleks isikuandmete ülemäärase kogumisega. Sel moel on arvestatud isikuandmete kogumisel ja edasisel töötlemisel minimaalsuse kui ka eesmärgipärasuse põhimõtetega. Samuti on sel juhul seadusandja ette määranud, mis eesmärgil on võimalik kogutud isikuandmeid kasutada. Sellises olukorras ei ole andmetöötlejale võimalik kalduda kõrvale andmete koosseisust ehk tegemist pole kaalutusotsusega – puudub võimalus ja ennekõike ka vajadus lisateavet koguda. Samas ei ole kõigis õigusaktides määratletud edastatavate andmete koosseisu ja mahtu – näiteks LastekS-st tulenev igapähekoostus anda teavet abi vajavast lapsest. Selles olukorras ei ole täpsemalt ära määratletud, mis on see teave, mida peab edastama ehk ei selgu konkreetne andmete koosseis. Tegemist on kaalutusotsusega, mis peab arvestama eelnevalt märgitud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (ennekõike minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtet). Kaalutusotsuse temaatikat on käsitletud pikemalt juhendis allpool.

Näiteks ka olukord, kus haiglas viibivale patsiendile oleks vaja pärast ravi ka sotsiaalteenuseid. Sel juhul peab andmete väljastamiseks olema õiguslik alus (seaduslikkuse põhimõte) – ennekõike patsiendi nõusolek, kui mõni eriseadus ei näe erisusi andmete edastamise osas. Kasulik on patsiendile selgitada (individuaalse osaluse põhimõte), millist teavet sotsiaaltöötajale edastatakse ehk selle teabe maht (minimaalsuse põhimõte) peab olema vajalik isikule osutatava teenuse saamiseks (eesmärgipärasuse põhimõte). Kui teenuse osutamiseks on vajalik abivajaja kohta lisateavet koguda, siis peab selleks olema konkreetne õiguslik alus, mis tuleb ka kolmandale isikule (kellelt teavet küsitakse) teatavaks teha. Sama kehtib ka andmekogudes abivajaja kohta käivate andmetega tutvumisel – ennekõike on vajalik õiguslik alus ning sellega seotud konkreetne eesmärk. Kui konkreetse teenuse osutamiseks pole vajalik teatud andmeid koguda, siis tuleb sellekohased andmepäringud jätta teostamata – vastasel korral on tegemist ülemäärase isikuandmete töötlemisega.

Samuti tuleb isikuandmete töötlejale ka teisi üldiseid nõudeid (sh turvameetmete osas) IKS-i 4. peatükist. Abivajaja enda õigused on toodud nii IKS-i 2. ja 3. peatükist. Seda temaatikat on rohkem käsitletud juhendi §-des 4 ja 5.

2. ABIVAJAJA KOHTA TEABE TÖÖTLEMINE JA EDASTAMINE

§ 2.1.. Kellele tuleb abivajavast isikust teavitada (pädev asutus)?

Abivajavast isikut teavitamine on seotud eelkõige sellega, mis asutusele on mingi probleemi lahendamiseks pädevus mõne õigusaktiga antud. Kui on kahtlusi, kas tegemist on pädeva asutusega, siis on kasulik enne teabe edastamist kontakteeruda vastava asutusega ning välja selgitada, kas konkreetse probleemi lahendamine on nimetatud asutuse pädevuses. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 3 kohaselt annab riigi- ja omavalitsuse asutus tasuta selgitusi asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse kohta. Teabe oma pädevuse ja ülesannete kohta saab pädev asutus lisada ka oma veebilehele. Samuti on kasulik pädeval asutusel lisada oma veebilehele blanketi vormid, mis määratlevad ära, mis teavet on vajalik edastada.

Kohalik omavalitsus

Ennekõike on isikute abistamise kohustus pandud kohalikule omavalitsusele. Omavalitsuse ülesandeks on korraldada vallas või linnas muuhulgas sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd, heakorda, jäätmehooldust, valla- või linnasisest ühistransporti, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita (KOKS § 6 lõige 1).

SHS § 5 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama. Samuti tulenevad kohaliku omavalitsuse ülesanded lastekaitse korraldamisel ka LasteKS §-st 17.

Lisaks on kohalikul omavalitsusel õigus moodustada valla- või linnavalitsuse korrakaitseüksus või nimetada ametisse korrakaitsega tegelev ametnik, kelle põhiülesanne on osaleda avaliku korra tagamisel ja teostada valla- või linnavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse määratud tööpiirkonnas. Avalikus kohas käitumise üldnõuete (nõuded toodud KorS §-s 55) täitmise üle teostavad järelevalvet lisaks politseile ka valla- või linnavalitsus. Ka sellise järelevalve käigus võidakse üles leida ning tuvastada isikuid, kes on tegelikud abivajajad – nt kui isik ööbib ilma omaniku nõusolekuta varisemisohtlikus hoones, kuna tal puudub püsiv eluase.

Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet, maavanem

Ka eriseadustes antud teistele asutustele pädevus tegeleda abivajajate abistamisega. Näiteks on Sotsiaalkindlustusameti pädevuses mitmete sotsiaalalaste teenuste ja toetuste määramine.² Samuti nt kui tegemist on eestkostet vajava lapsega või kui lapse heaolu on ohustatud, siis tuleb sellest teavitada valla- või linnavalitsusele ja kohtule³. Täiendavalt reguleerib ka SHS §

² Vt Sotsiaalministri 19.08.2008 määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus“ § 2: Tegevusvaldkond ja ülesanded.

³ PKS § 134 lg 2 ning § 171 lõige 2.

157, milliste sama seaduse nõuete täitmise üle on järelevalvepädevus Terviseametil, Sotsiaalkindlustusametil ning maavanemal.

Kui abivajavast isikust on esialgu teavitatud valet asutust, siis see vale asutus edastab teabe õigele asutusele, kelle pädevuses on vastava abi osutamine.

Politsei- ja Piirivalveamet

Avaliku korra kaitse üldpõhimõtted ja alused on sätestatud KorS-is. Korrarikkumine on avaliku korra kaitsealas oleva õigusnormi või isiku subjektiivse õiguse rikkumine või õigushübe kahjustamine. Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine. Korrakaitse on avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, ohukahtluse korral ohu väljaselgitamine, ohu tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine.

Ohutõrje on esmalt avaliku korra eest vastutava isiku ülesanne (KorS § 2 lg 2). See tähendab, et iga inimene peab oma käitumist suunama vastavalt normile ja vältima võimalike temast tulenevate ohuolukordade tekkimist. Kui avaliku korra eest vastutavat isikut ei ole, isik ei ole kättesaadav või kui isiku tegevus ei ole piisav, siis on riigil kohustus pädeva korrakaitseorgani kaudu sekkuda.

Korrakaitseorgan on (KorS § 6) on seaduse või määrusega riiklikku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus, isik või kogu (ametid, inspeksioonid, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid). Iga korrakaitseorgani pädevused (ehk ülesanded) tulenevad tema eriseadusest. Kui ohu ennetamine, väljaselgitamine ja tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine ei ole korrakaitseorgani pädevuses, edastab ta teate meetme kohaldamise vajalikkuse kohta pädevale korrakaitseorganile (järelevalveesildis).

Politsei spetsiifiline pädevus (erikorrakaitseorganina) tuleneb 19 eriseadusest (nt liiklusseadus, relvaseadus, autoveoseadus). Lisaks on politseil eriline seisund korrakaitsealises mõttes - politsei on üldkorrakaitseorgan. St et politseil on reageerimiskohustus juhul, kui reageerimine ei kuulu ühegi muu korrakaitseorgani pädevusse või korrakaitseorgan ei saa (õigeaegselt) reageerida. Üldkorrakaitseorgani põhimõte lähtub sellest, et politsei on 24/7 tegutsev ja politseil on nn riigi sisemise rahu tagamise kohustus.

Politsei- ja Piirivalveametil on ka õigus teavitada muid asutusi teadaolevast ohust või korrarikkumisest ning teha ettepanek pädevale haldusorganile rakendada riikliku järelevalve meetmeid, ohu tõrjet või selgitada välja korrarikkumine. Nimetatud ülesande täitmisel on politseil õigus sellele pädevale asutusele edastada vajalikus ulatuses isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid (PPVS § 7⁷ lõiked 2 ja 2¹).

Prokuratuur

Prokuratuur on valitsusasutus, mis juhib kohtueelset menetlust, mida viib üldreeglina läbi Politsei- ja Piirivalveamet. Kui Prokuratuurile saabub teave võimalikust süüteo abivajaja vastu, algatab ta menetluse ning edastab kriminaalasja materjalid vastavalt pädevusele menetluse alustamiseks.

§ 2.2. Mis õigusaktidest tuleneb kohustus pädevat asutust teavitada?

Üldine kohustus

Üldine abivajavast isikust teavitamise kohustus tuleneb SHS §-st 13. Selle kohaselt abi vajava isiku perekonnaliikmed, kohtunik, politsei, prokurör, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötaja ja teised isikud on kohustatud teatama sotsiaalhoolekannet vajavast isikust või perekonnast isiku või perekonna viibimiskoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Näiteks kui täiskasvanud abivajaja ei suuda endaga toime tulla ning on vajalik talle seada eestkoste (PKS § 203).

Abivajav laps

Last kasvatav isik⁴ ja lapsega töötav isik⁵ on kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega. Lapse abivajaduse ilmnemisel või selle kohta teate saamisel peab lapsega töötav isik viivitamata teavitama sellest last kasvatavat isikut, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus lapse huvidega. Nimetatud erisus võibki esineda olukorras, kui lapse abivajadus on tingitud last kasvatavast isikust. Sel juhul tuleb teavitada pigem kohalikku omavalitsust.

Abivajavast lapsest teavitamist reguleerib LasteKS 6. peatükk. Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefoni 116 111 (lasteabitelefoni peab Sotsiaalkindlustusamet ning teenust pakub MTÜ Eesti Abikeskused). Abivajava lapse kohta teate vastu võtnud asutus või ametiisik, välja arvatud lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne omavalitsus või selle lastekaitsetöötaja, on kohustatud teate viivitamata edastama lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele omavalitsusele. Kui lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne omavalitsus ei ole teada või seda ei ole võimalik välja selgitada, tuleb teade abivajavast lapsest viivitamata edastada selle omavalitsusele, kus laps viibib. See on näiteks olukorras, kus abivajavast lapsest teavitatakse politseid, kes omakorda edastab teabe omavalitsusele.

Abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteoemenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata (LasteKS § 27 lõige 5). Selles osas on LasteKS eelnõu seletuskirjas märgitud järgnevat: „*Eelnõu § 27 lõige 5 sätestab olulise täienduse, mille kohaselt abivajavast lapsest teavitanud isikut ega ka teavitamise fakti ei avalikustata. Erandiks jääb süüteoemenetus, kus avalikustamine on vältimatu ja vajalik lapse kaitseks. Samuti annab säte õiguse abivajavast lapsest teavitanud isikul jääda anonüümseks ehk jätta oma andmed avaldamata. Üldjuhul ei oma see õigus sisulist tähendust, kuid peresiseste vägivallajuhtumite (sh lapse hooletusse jätmine ja tõsine füüsiline või seksuaalne vägivald) puhul võib see võimalus osutada ülioluliseks. Kui abivajavast lapsest infot omav pereliige või lähedane tuttav ei julge oma nime all teadet edastada, kartes ise vägivalda ohvriks sattuda või peresuhteid rikkuda, siis selline anonüümseuse võimaldamine õigustab*

⁴ LasteKS § 22 lõige 1: Last kasvatav isik on lapsevanem või last tegelikult kasvatav isik.

⁵ LasteKS § 18 lõige 2: Lapsega töötav isik on töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv isik, samuti vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenides, tööturuteenustel osaledes või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv isik.

ennast. Näitena võib tuua ema, kelle täiskasvanud poeg on vägivaldne teiste pereliikmete, sh oma lapse suhtes ja ema ei julge teatada abivajavast lapsest, kartes poja võimalikke vägivaldseid reaktsioone.⁶ Selles osas vt ka juhendi § 5.3.

Hädaohus olev laps

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada hädaabinumbri 112 on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest (LasteKS § 31). LasteKS seletuskirjas⁷ on toodud järgnevat näited hädaohus olevast lapsest: „laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas enesetappu, laps on tugevas alatoitumuses, laps pani toime süüteo jt“. „Mõistet „oht“ defineeritakse kõige selgemalt KorS-is, milles on sätestatud erimeetmed ohu ennetamiseks ja sekkumiseks. KorS-i kohaselt on oht seotud vältimatult korrarikkumisega, mis kujutab endast avaliku korra kaitsealas oleva õigusnormi või isiku subjektiivse õiguse rikkumist või õigushübe kahjustamist. Käesolevas seaduses käsitletakse ohtu laiema mõistena, kui KorS seda teeb, kuna hädaoht lapsele tähendab mistahes olukorda, mis seab ohtu lapse elu või tervise ja ei ole seotud kitsalt korrarikkumisega. Näitena võib tuua õnnetusjuhtumid. Ka õiguskantsler viitab oma märkuses, et KorS-is sätestatud ohu mõistele viitamine ei tähenda, et käesolevale seadusele laieneks vaid KorS-is sätestatud ohu tõrjumisega seotud meetmed.“⁸

Analoogselt sätestab PKS § 134 lõige 2, et lapse heaolu⁹ ohustumisest teatab lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või kohtule riigiasutuse või omavalitsusasutuse ametnik, politseiametnik, tervishoiutöötaja, kohtunik, prokurör, notar, kohtutäitur, õpetaja või muu isik, kellel on andmeid ohustatud lapse kohta. Sisuliselt on nimetatud kohustus kõigil isikutel, kellel on teavet lapsest, kelle heaolu on ohustatud.¹⁰

Eestkostet vajav laps ja täiskasvanud isik

Kui on teada, et lapsel puudub eestkoste, siis tuleb ka sellest teavitada PKS § 171 lõike 2 kohaselt. Perekonnaseisuasutuse või muu valitsusasutuse või valla- või linnavalitsuse ametnik, politseiametnik, raviasutuse või hoolekandeaduse juht, kohtunik, prokurör, notar ja kohtutäitur, kellel on andmeid eestkostet vajava lapse kohta, on kohustatud sellest teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajava isiku hariliku viibimiskoha järgi. Sama kohustus on ka eestkostet vajava lapse sugulastel. Teavitamiskohustus täisealisest eestkostet vajavast isikust tuleneb PKS § 202 koosmõjus § 171 lõikega 2.

Koolikohustust mittetäitvast lapsest teavitamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt on õpilasel õigus ja kohustus osaleda talle kehtiva õppekava järgses õppes. Õppes puudumine on lubatud mõjuvatel põhjustel – osad neist on konkreetselt loetletud samas seaduses ning osad on ka sellised, mida kool peab mõjuvaks

⁶ Eelnõu 677 Lastekaitseseadus seletuskiri, § 27 lõike 5 osas, lk 59-60.

⁷ Eelnõu 677 Lastekaitseseadus seletuskiri, § 32 lõike 1 osas, lk 64.

⁸ Eelnõu 677 Lastekaitseseadus seletuskiri, § 32 lõike 1 osas, lk 64.

⁹ LasteKS § 4: Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

¹⁰ Vt ka Lastombudsmani juhendit abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse – kättesaadav: http://lasteombudsman.ee/sites/default/files/IMCE/abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse_-_juhend_0.pdf. Nimetatud juhend on koostatud kuni 31.12.2015 kehtinud lastekaitseaduse alusel.

põhjuseks. Ennekõike peab vanem teavitama kooli, kui õpilane puudub õppest, sh andma ka põhjendused puudumise osas.

Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus küsida vanemalt täiendavaid selgitusi või kontakteeruda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsusega, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.¹¹ Tegemist on alternatiivsete variantidega, mida kool saab kasutada. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud kasutama meetmeid puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.¹²

Esimese astme kuriteost teatamine

Esimese astme kuriteo mõiste on toodud karistusseadustiku § 4 lõikes 2. Tegemist on süüteoga, mille eest on samas seadustikus füüsilisele isikule ette nähtud raskeima karistusena tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus; juriidilise isiku korral on esimese astme kuritegu see, kui sama teo eest on füüsilisele isikule raskeima karistusena ette nähtud tähtajaline vangistus üle viie aasta või eluaegne vangistus.

Samast seadustikust tuleneb sisuliselt igaühel kohustus teavitada esimese astme kuriteost – selle varjamisel või mitteteatamisel on ette nähtud sanktsioonid karistusseadustiku §-des 306 ja 307. Neid sanktsioone ei saa rakendada kuriteo toimepanija vanema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, venna, õe, vanavanema, lapselapse, abikaasa või tema vanema suhtes.

§ 2.3. Kas tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus abivajavast isikust teavitada?

Selle teema osas on kasulik tutvuda ka juhendi eelmise paragrahviaga. Tervishoiutöötajate tegevus on tihedalt seotud VÕS §-s 768 lõikes 1 sätestatud konfidentsiaalsuskohustusega, mille kohaselt peavad tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuste osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et tervishoiuteenuse osutamisel dokumenteeritud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti. Konfidentsiaalsuskohustuse täitmisest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral võib patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid (VÕS § 768 lõige 2).

„Tervishoiutöötaja peab arvestama, et saladuses hoidmise kohustusega ei ole hõlmatud informatsioon kuriteo toimepanemise kohta, mistõttu tervishoiutöötaja on kohustatud teavitama patsiendi poolt toimepandud kuriteost või selle kavatsusest tulenevalt [karistusseadustiku] §-st 306 ja 307.”¹³

Mis puudutab saladuse hoidmise kohustuse täitmata jätmist, siis selleks on kolm erandit – seadus, nõusolek (vt juhendi §§-e 2.6 ja 2.7) ning hüvede kaalumine. Seadusest tulenev erisus

¹¹ Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 36 lõige 2.

¹² Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 36 lõige 3.

¹³ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 309.

ongi näiteks haiglas viibiva isiku tervise seisundit kajastatavate andmete edastamine või nendele andmetele juurdepääsu võimaldamine tema lähedastele TTKS § 4¹ lg 2 alusel.

VÕS § 768 lõikes 2 sätestatud kaalumisõigusest tuleneva erandi kohta on VÕS-i kommentaarides märgitud, et see „erand“ eeldab erinevate õigushüvede kaalumist. VÕS § 768 lg 2 ei võimalda kaaluda mistahes „hüvesid“, vaid üksnes konkreetse patsiendi tervises seisundiga seotud ohtlikkust talle endale või teistele inimestele. „Tegemist on tervishoiuteenuse osutaja õigusega, mitte kohustusega andmeid väljastada. Seega ei saa sellel alusel nõuda tervishoiuteenuse osutajalt andmete väljastamist. Oluline enesekahjustuse oht esineb näiteks olukorras, kus patsient väljendab tervishoiutöötajale suitsiidimõtteid. Oluline enesekahjustuse oht esineb näiteks olukorras, kus tervishoiuteenuse osutaja tuvastab patsiendil haiguse, mille korral ei tohiks patsient juhtida autot (näiteks uneapnoe),”¹⁴ samuti kui laps on mistahes vägivalla, sh hoolimatuse, ohver. Näiteks juhul, kui vanema tervises seisund ei võimalda tal täita hoolduskohustust alaealise lapse üle ulatuses, mis on vajalik vältimaks ohtu lapse heaolule (nt akuutses seisundis psüühilised haiged, alko- ja narkojoobes isikud).

Arst peab igakordselt hindama, kas oht teise inimese elule või tervisele on nii tõsine ja reaalne, et see õigustab saladuse hoidmise kohustusest kõrvale kaldumist. Avaldada võib ainult nii palju infot, kui see on mõõdapääsmatult vajalik, ning patsiendile tuleb seda alati enne öelda. Patsiendi teavitamata jätmise osas vt juhendi § 5.4. – 5.6.

Näiteks, kui arst teavitab abivajavast lapsest teavitamisel kohalikku omavalitsust, siis ei pea ta edastama diagnoose, vaid selgitama milles abivajadus seisneb: nt talle teatavaks saanud vanemliku hoole puudulikkusest (alatoitunud laps) või lapse tervises seisundist tulenevad abivajadused (millist lisatuge ja teenuseid laps vajab oma seisundi tõttu). Abivajava ja/või hädaohus oleva lapse puhul ei ole samuti vajadust anda teavet tervise seisundi kohta ega diagnoosi kohta, küll aga abivajaduse või last ohustava olukorra kohta.

Arusaadavalt on kõrvalekalle saladuse hoidmise kohustusest arsti jaoks delikaatne teema ja keeruline otsus. Seepärast peaks tervishoiuasutus lähtuma sellele küsimusele süsteemselt: võttes arvesse eriala spetsiifika võiks tervishoiuasutus kujundada ühtsed põhireeglid selle kohta, millistel juhtudel, kellele ja kuidas patsiendi andmeid avaldatakse. Nimetatud haiglasisesed reeglid täidavad abistavat rolli arstisalatuse murdmise otsustamisel.¹⁵ Reeglitest peab tervishoiuasutus arste ja teisi töötajaid põhjalikult informeerima. Siis ei ole arstil vaja teha otsust individuaalselt, vaid ta lähtub objektiivsetest parameetritest.

Samuti on näiteks kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei vahel toimuv kiirabialaste andmete edastamine ning koosseis ära reguleeritud TTKS § 17 lõike 2 alusel antud määrusega.¹⁶

Täiendavalt tuleb tervishoiutöötajate teavitamiskohustus ka SHS §-st 13 (vt eelmist juhendi küsimust) ning see kehtib nii täisealise kui ka alaealise abivajaja isiku korral. Üldine igapäevane teavitamiskohustus tuleneb ka LasteKS § 27 lõikest 1. Samuti on kasulik tervishoiuteenuse

¹⁴ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 310.

¹⁵ Juhendi koostamisel anti ka tagasisidet, et need põhireeglid võiks haigla asemel seadusandja konkreetselt paika panna ning reguleerida nimetatud küsimus. Selles osas peab seda otsustama seadusandja.

¹⁶ Vabariigi Valitsuse 23.01.2002 määrus nr 44 „Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord“.

osutajatel arvestada teabe väljastamisel ka Maailma Arstide Liidu arstieetika käsiraamatus¹⁷ toodud eetiliste juhistega arstisaladuse murdmisel.

§ 2.4. Millega tuleb abivajajast isikust teavitamisel arvestada?

Andmete edastamisel on oluline arvestada andmetöötluse üldpõhimõtetega (IKS § 6). Isegi kui asutus, kuhu andmeid edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse alusel avalike ülesannete täitmiseks, ei või edastada andmeid valimatult. Andmete edastamine on lubatud üksnes sellises mahus, mis on vajalik asutusele talle pandud ülesannete täitmiseks.

Arvestada tuleb ka abivajajast isikust teavitaja endaga – ennekõike, kas tegemist on isikuga, kes saab oma tööülesannete käigus teavet abivajavast isikust või tegemist on lihtsalt isikuga, kes näiteks nõ tärnaval liikudes satub peale abivajavale lapsele. Kui esimesele (nt arst, ametnik) kehtivad ennekõike õigusaktidest tulenevad saladuse hoidmise kohustused, siis sellele nõ tärnaval liikujale eraldi saladuse hoidmise kohustust ei ole.

Näiteks tervishoiuteenuse osutaja töötleb patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks suures mahus delikaatseid isikuandmeid. Kui tervishoiuteenuse osutajal tekib kahtlus, et tegemist on abivajajaga, kellest tuleks teatada omavalitsusele, ei tähenda see, et selleks tuleb omavalitsusele edastada kogu patsiendi haiguslugu või tervisekaardi väljavõte. Tervishoiuteenuse osutaja professionaalsed järeldused patsiendi abivajaduse kohta peaksid olema esmajärjekorras piisavalt kaalukad juba ilma detailse tervises seisundi kirjelduseta. Kui omavalitsus algatab tervishoiuteenuse osutajalt saadud teabe põhjal kohtus mingi menetluse (nt eestkoste seadmiseks), siis on kohtul võimalik nõuda tervishoiuteenuse osutajalt täiendavat teavet seoses menetlusega.

Enne andmete edastamist tuleks meelde tuletada, milline on selle asutuse pädevus, kuhu andmeid edastatakse ning vastavalt sellele tuleks määratleda ka edastamisele kuuluvate andmete koosseis. Kui on kahtlusi, kas tegemist on pädeva asutusega, siis on kasulik enne teabe edastamist kontakteeruda vastava asutusega ning välja selgitada, kas konkreetse probleemi lahendamine on nimetatud asutuse pädevuses. Märjukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 3 kohaselt annab riigi- ja omavalitsusasutus tasuta selgitusi asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ning asutuse pädevuse kohta. Seega saab näiteks omavalitsus selgitada, milliseid sotsiaalteenuseid ta osutab ning millist teavet on tal selle teenuse osutamiseks vaja. Kasulik oleks nimetatud teave lisada ka asutuse võrgulehele, sh lisada ka sellekohased blanketid.

Andmete edastamine nõ igaks juhaks kvalifitseerub ülemääraseks andmete töötlemiseks ning on vastuolus isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse (IKS § 6 p 2) ja minimaalsuse (IKS § 6 p 3) põhimõtetega. Andmete ülemäärase avaldamise puhul vastutab andmete avaldaja (nt arst, kui ta avaldab kõrvalistele isikutele teavet patsiendi tervislikust seisundist, kuigi nimetatud teabe avaldamine ei olnud vajalik, et põhjendada, miks konkreetne isik abi vajab). Sel juhul võidakse isik võtta vastutusele kas väärteo- või kriminaalkorras – see oleneb ennekõike andmete avaldamise asjaoludest.

¹⁷ Maailma Arstide Liidu arstieetika käsiraamat:

http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_estonian.pdf.

Samal ajal ei ole mõtet edastada andmeid koosseisus, milles need ei võimalda asutusel talle pandud avalikke ülesandeid täita ning abivajajat aidata. Sageli viidatakse, et just andmekaitse takistab abivajajate abistamist. Tegelikult nõuab isikuandmete kvaliteedi põhimõte, et andmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks (IKS § 6 p 5). Seega võiks isegi öelda, et seadus lausa nõuab abivajaja andmete töötlemist piisavas mahus, sh nende edastamist tarvilikul määral neid andmeid töötleva pädevatele asutustele.

Andmete ajakohasuse nõue tähendab, et andmed peavad olema viimases seisus. Juhul, kui edastati siiski vananenud või ebaõiged andmed, tuleb sellest viivitamata teatada asutusele, kuhu abivajaja andmed edastati (IKS § 24 p 6).

Andmete koosseisu kindlaksmääramisel ning edastamisel on kasulik arvestada järgnevaga:

- analüüsige abivajaja staatust, sh võimalikke alternatiive tema abistamiseks;
- milline on konkreetne probleem, mida tahetakse isikuandmete edastamisega lahendada;
- kas andmete edastamiseks on olemas õiguslik alus;
- kas edastatavate andmete põhjal on võimalik abivajajat abistada;
- võtke arvesse edastatavate andmete liiki (nõ tavalised või delikaatsed isikuandmed);
- kas on kindlaks määratud andmekoosseisu valiku põhjendus, sh kuidas on selles arvestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega;
- kas on olemas piisav argumentatsioon andmete edastamise põhjendamiseks;
- võtke arvesse abivajaja mõistlikke ootusi ning mõju, mis kaasneb tema andmete edastamisega;
- kas on välja selgitatud pädev asutus, kuhu andmeid edastatakse.

§ 2.5. Kas abivajavat isikut tuleb teavitada, et tema kohta on mingit teavet edastatud?

Olukorrad, millal isikut peab teavitama tema isikuandmete töötlemises, on toodud IKS §-s 15.

Kui isikuandmete allikaks ei ole abivajaja ise, peab isikuandmete töötleja pärast isikuandmete saamist, parandamist või enne isikuandmete edastamist kolmandale isikule tegema abivajajale teatavaks töödeldavate isikuandmete koosseis (mis teavet ehk isikuandmeid tema kohta edastati) ja allikad ning teave isikuandmete töötleja (nii vastutava kui ka volitatud töötleja – vt IKS § 7 lõige 3) nime ja kontaktandmed. Seaduses ei ole märgitud, mis aja jooksul tuleb abivajajat tema isikuandmete töötlemisest teavitada, kuid IKS-i seletuskirjas on märgitud, et see peab toimuma viivitamatult. Andmete allikast teavitamisel tuleb ka arvestada, kas ning kuivõrd võib abivajavast isikust teavitaja (nt sugulane, naaber, klassikaaslane vms) õigusi ja vabadusi kahjustada tema isiku teatavaks saamine (vt selles osas ka AvTS § 35 lg 1 punkt 12). Seepärast ei pruugi olla vajalik alati teavitada abivajavat isikut, kes konkreetselt tema kohta teavet näiteks kohalikule omavalitsusele andis. Kui teavet abivajavast lapsest edastab kool, siis on teabe edastajaks ennekõike kool, mitte selle kooli töötaja (nt klassijuhataja). Sel juhul on võimalik teavitada abivajajat, et teavet tema kohta edastas kool.

Abivajajat ei ole vaja teavitada tema isikuandmete töötlemisest,

- 1) kui abivajaja on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
- 2) kui abivajaja on eelmises lõigus toodud asjaoludest teadlik;
- 3) kui isikuandmete töötlemine on ette nähtud seaduses, välislepingus või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsusekohaldavas õigusaktis – sisuliselt, kui teabe edastamise kohustus tuleneb seadusest, siis ei ole vajalik abivajajat tema andmete edastamisest teavitada;

- 4) kui abivajaja teavitamine ei ole võimalik – IKS-i seletuskirjas on selles osas märgitud: näiteks juhul kui isikuandmete töötlejal ei ole mingeid abivajaja kontaktandmeid ning puuduvad igasugused mõistlikud võimalused neid teada saada või teda üles leida;
- 5) IKS § 20 lõikes 1 märgitud olukordades: teabe andmine võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset; takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; või raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

Isikuandmete töötleja peab olema aktiivne abivajaja teavitamise võimaluste otsimisel. Nõutava hoolsuse määra teavitamiskohustuse täitmisel sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest, eelkõige tuleks silmas pidada andmete töötlemisega abivajaja õigustesse sekkumise intensiivsust ja ulatust.¹⁸

§ 2.6. Kas abivajaja isiku nõusolekul on võimalik tema isikuandmeid edastada?

Üldreeglina peaks isikuandmete töötlemine riigi- ja omavalitsuse, tervishoiu- või hoolekandetasutuses toimuma konkreetse õigusakti alusel. Samas ei ole võimalik täielikult välistada isiku nõusolekupõhist isikuandmete töötlemist. Esiteks seetõttu, et abivajaja võib olla huvitatud teenuse saamisest ka mujalt kui avaliku sektori asutuselt või tervishoiuteenuse osutajalt, mistõttu peab andmete töötlemiseks olema antud eelnev nõusolek. Teiseks on see vajalik seadusandja poolt seni reguleerimata olukordades eesmärgiga abivajajat sellest hoolimata aidata.¹⁹

Abivajaja saab anda nõusoleku näiteks tervishoiuteenuse osutajale, et too edastaks tema andmed teisele tervishoiuteenuse osutajale, kui abivajaja käib üheaegselt mitmes kohas ravi saamas. Tõsi, tervise infosüsteem peaks üldjuhul võimaldama patsienditeabe riskasutamist eri tervishoiuteenuse osutajate vahel, kuid ei saa kindlasti välistada, et mõnel juhul on täiendava teabe kättesaadavaks tegemine teisele tervishoiuteenuse osutajale eluliselt tähtis. Lisaks võib patsient olla soovinud piirata vaikumisi juurdepääsu teatud terviseandmetele tervise infosüsteemis, mistõttu ongi nõusoleku alusel andmete edastamine ainus võimalus õige ravi otsustamiseks.

Sisuliselt, kui konkreetsest õigusaktist ei tulene otsest kohustust abivajaja isikuandmeid mingile teisele asutusele edastada, siis saab see toimuda isiku nõusolekul.

Nõusoleku annab kas isik ise või annab tema seaduslik esindaja (nt alaealise lapse puhul lapsevanem või muu seaduslik esindaja). Kui andmete edastamine oleks ilmselt eestkostetava huvides, kuid eestkostja on sellele vastu (ei anna andmete edastamiseks nõusolekut), siis tuleb ennekõike kaaluda ja arvestada eestkostetava huvidega.

Kui isikule on määratud eestkostja, siis eestkostetava isikuandmete töötlemisega seotud toimingute osas tuleb eelnevalt selgeks teha eestkostja ulatus, s.t. milliseid õigusi eestkostja saab teostada. Sellest sõltubki, kas nende õiguste hulka kuulub ka eestkostetava isikuandmete töötlemise eest otsustamine. Praktikast on esinenud olukordasid, kus kohus ei ole piisavalt selgelt märkinud eestkostja ulatust, mistõttu peab määratav eestkostja eestkostte seadmise menetluses selgelt väljendama soovitava eestkostte ulatust. Kui näiteks eestkostte on antud

¹⁸ Isikuandmete kaitse seaduse seletuskiri, lk 18.

¹⁹ Näiteks teatud ohvriabi teenuste puhul: kui isik soovib saada ohvriabi teenust OAS-i alusel, siis tuleb tal kontakteeruda Sotsiaalkindlustusametiga, kes tagab ohvriabi teenuse osutamise. Vaata ka sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 16 lõikeid 1 ja 2.

lapse tervishoiu korraldamise küsimustes, siis on seaduslikul esindajal võimalik otsustada lapse isikuandmete töötlemise osas tervishoiu korraldamisega seonduvalt. Kui alaealisel lapsel puudub eestkostja, siis tuleb sellest teavitada valla- või linnavalitsust ja kohut eestkostet vajava isiku hariliku viibimiskoha järgi. Nimetatud teavitamiskohustus on mh ka eestkostet vajava isiku sugulastel (PKS § 171 lõige 2). Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kehtvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, määrab kohus tema enda, tema vanema, abikaasa või täisealise lapse või valla- või linnavalitsuse avalduse alusel või omal algatusel talle eestkostja (PKS § 203 lõige 1). Teavitamiskohustus täisealisest eestkostet vajavast isikust tuleneb PKS § 202 koosmõjus § 171 lõikega 2.

§ 2.7. Mis tingimustele peab abivajaja nõusolek vastama?

Isikuandmete omanik on abivajaja, kes saab otsustada oma isikuandmete töötlemise üle ehk anda nõusoleku nende töötlemiseks. Nõusolekule kehtivad üldised tingimused on sätestatud IKS §-s 12. Nõusolek kui ühepoolne tahteavaldus peab rajanema inimese vabal tahtel, selles peavad olema selgelt määratletud andmed, mille töötlemiseks luba antakse, andmete töötlemise eesmärk ning isikud, kellele andmete edastamine on lubatud, samuti andmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused ning abivajaja õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas. Näiteks ei ole isikuandmed piisavalt selgelt määratletud, kui neid kirjeldatakse kui „tervislikku seisundit ja eraelu puudutav teabe ja delikaatsete isikuandmetena“; andmetöötlemise eesmärk ei ole piisavalt selgelt määratud, kui seda tehakse „seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks ja inimese või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks“; samuti ei ole piisavalt selgelt edastamise lubatavus, kui andmeid edastatakse „juriidilistele isikutele, riigi ja KOV asutustele, sugulastele“. Vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta.²⁰ Kui abivajaja andmeid soovitakse edastada kolmandale isikule, kuid algne nõusolek seda ei võimalda, siis tuleb selle kohta võtta eraldi nõusolek. Isikuandmete töötleja peab selgitama abivajajale tema isikuandmete töötlemisega seotud asjaolud ning tingimused.

Nõusolek peab olema reeglina kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjalikus vormis ei pea nõusolek siis olema, kui andmetöötlemise erilise vormi tõttu²¹ ei ole seda võimalik anda. Kui nõusolek antakse koos teise tahteavaldusega, peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav (IKS § 12 lg 2)²². Isikuandmete töötleja saab ise otsustada, millist vormi ta soovib kasutada, kuid see peab olema piisavalt selge, lihtne ning ülevaatlik, et oleks võimalik tuvastada teadliku nõusoleku võtmine. Piiratud teovõime korral annab nõusoleku abivajaja seaduslik esindaja, kui see ei lähe vastuollu abivajaja huvidega.

Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks tuleb isikule selgitada, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega ning võtta selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek (IKS § 12 lg 4). Nõusoleku võib inimene igal ajal tagasi võtta (IKS § 12 lg 7). Selle tulemusena peab

²⁰ Vt lisaks: <http://www.aki.ee/et/mida-peab-teadma-isikuandmete-tootlemisest/informeeritud-nousolek-isikuandmete-tootlemiseks>.

²¹ Näiteks ei ole üldreeglina võimalik kirjalikult taasesitada telefonikõnelusi ega üle interneti veebikaamera toimunud teenuse osutamist. Neid on võimalik küll salvestada ning selle sisu ümber kirjutada/jutustada.

²² Nõusoleku eristamise osas on IKS-i seletuskirjas (lk 13) märgitud järgnev: „Kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks on kompleksse tehingu üks osa, siis peab isikuandmete töötlemise nõusolek olema muude tehingu tingimuste hulgas selgesti eristatav. Näiteks pangas laenulepingut sõlmides peab isikuandmete töötlemist käsitlev blokk olema muude lepingutingimuste seast selgesti eristatav. Eesmärk on vältida olukorda, kus isik, arvates, et ta kirjutab alla vaid võlaõiguslikele tingimustele, mida talle on juba selgitatud ja millega ta on nõustunud, kirjutab enda teadmata muuhulgas alla ka isikuandmete töötlemise nõusolekule.“

isikuandmete töötleva kustutava abivajaja andmed, v.a. andmed, mida isikuandmete töötleva peab mõne õigusakti kohaselt säilitama (nt raamatupidamislikke dokumente). Eraldi vorminõuet nõusoleku tagasivõtmisele pole, kuid isikuandmete töötleva peab olema veendunud, et õige isik on oma nõusoleku tagasi võtnud – seepärast on kasulik sellised tahteavaldused esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Vaidluse korral eeldatakse, et nõusolekut ei ole antud. Nõusoleku tõendamise kohustus on isikuandmete töötlejal (IKS § 12 lõige 8). Seega on kogu isikuandmete töötlemise ajal vajalik säilitada isiku nõusolekut. Samuti on ka sel põhjusel vajalik piisavalt selgelt ja läbipaistvalt nõusolekus välja tuua isikuandmete töötlemise tingimused.

Samuti ei ole välistatud, et mõnes teises õigusaktis kui eriseaduses on konkreetsemalt välja toodud, millele mingi nõusolek peab konkreetset juhul vastama (sh on kehtestatud eri nõusoleku vorm). Sel juhul on tegemist erikorraga IKS-i osas ning ei ole välistatud, et nimetatud õigusaktis on üldse välistatud IKS-is olevad nõusoleku nõuded (nagu näiteks PPVS § 7⁴⁶ lõige 4).

§ 2.8. Kas delikaatseid isikuandmeid võib töödelda lepingu alusel?

Ei ole välistatud olukord, kus mingeid teenuseid osutatakse isikule lepingu alusel (nt osutatakse hooldekodu teenust). Eelduslikult töödeldakse nimetatud teenuse osutamise raames nii tavalisi kui ka delikaatseid isikuandmeid (eelkõige terviseandmeid).

Kui arvestada IKS-i nõudeid, siis isikuandmete töötlemine on lubatud isiku nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Siiski ei ole see lubatud, kui töödeldakse delikaatseid isikuandmeid (IKS § 14 lg 1 punkt 4). Seetõttu võib delikaatsete isikuandmete töötlemine kõne alla tulla siis, kui mõnes eriseaduses on ette nähtud, et mingi teenuse osutamiseks on vajalik mh ka delikaatseid isikuandmeid töödelda (nt tervishoiuteenuste osutamise või sotsiaalteenuse osutamise raames töödeldakse delikaatseid isikuandmeid) – sel juhul toimub see seaduse alusel (TTKS § 4¹ lõige 1; vt ka IKS § 14 lg 1 punkt 1).

Kui tegemist ei ole eriseaduse kohaselt nõutava isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlusega, siis on võimalik neid isikuandmeid töödelda isiku nõusolekul (nt allutada isik videojärelevalvele). Nimetatud nõusolek peab sel juhul vastama IKS §-le 12, sh peaks olema ennekõike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui nõusolek antakse koos teise tahteavaldusega (nt lepingu sõlmimisega), peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav (IKS § 12 lõige 2). Delikaatsete isikuandmete korral peab isikule olema selgitatud, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega ning selle kohta on võetud kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek.

§ 2.9. Millal võib kohalik omavalitsus teavitada abivajavast isikust heategevuslikule organisatsioonile?

Üldreeglina on isikuandmete töötlemine, sh edastamine ühelt isikuandmete töötlejalt teisele lubatud kahel juhul: kui isik annab selle kohta teadliku ning vabatahtliku nõusoleku (peab vastama IKS §-le 12); või kui isikuandmete edastamise õiguslik alus on konkreetse õigusaktis välja toodud.

Heategevuslikud organisatsioonid on valdavalt mittetulundusühingud ehk eraõiguslikud

juriidilised isikud. Üldreeglina ei ole neil eraldi mõnest õigusaktist tulenevat kohustust ja õigust saada abivajaja isikuandmeid seaduse alusel. Enamasti ei ole nendel organisatsioonidel muud rolli kui teenuse osutamine. Erisus võib olla siis, kui mingi avalik ülesanne on neile halduslepinguga üle antud – nt abivajajatele mingi sotsiaalteenuse osutamine omavalitsuse asemel, lepingus reguleeritakse ka andmevahetuse kord ja reeglid.

Kui heategevuslikul organisatsioonil puudub sellekohane avalik ülesanne, siis saab abivajaja isikuandmete õiguslikuks aluseks olla abivajaja enda nõusolek. Näiteks olukorras, kus omavalitsus osutab isikule juba mingit sotsiaalteenust. Selle teenuse raames soovib omavalitsus isikule anda teavet ka teistest organisatsioonidest, kes samalaadset abi, tuge või teenuseid pakuvad.

§ 2.10. Kuidas on reguleeritud sotsiaalteenuste puhul isikuandmete töötlemine?

Üldine eeldus sotsiaalteenuste saamiseks on, et isik esitab taotluse mingi teenuse saamiseks. Peale taotluse esitamist toimubki andmete töötlemine ennekõike seaduse alusel – üldreeglina ei ole sel juhul tegemist isikuandmete töötlemisega isiku nõusolekul, kuna valdavalt on isikuandmetega seotud toimingud kirjas seaduses. Kui mingi teenuse osutamine ei ole reguleeritud konkreetse eriseadusega (sh pole isikuandmete töötlust ette nähtud), siis on tegemist isikuandmete töötlemisega isiku nõusoleku alusel. Näiteks abivajajale juhtumiplaani koostamiseks on vajalik tema nõusolek (alaealise korral annab nõusoleku tema seaduslik esindaja). Teenust või toetust taotledes on vajalik esitada teatud andmed teenuse osutajale, kuid isikul on võimalik loobuda ka teenuse või toetuse saamisest loobuda, kui ta ei soovi oma andmeid avaldada.

Üldreeglina osutavad sotsiaalhoolekandelist abi kas omavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet, kellest viimane korraldab riigi korraldatavat abi. Sotsiaalteenuste ja abi korraldus (sh ka andmete töötlemine) on reguleeritud ennekõike SHS-s, konkreetsemalt 2. ja 3. peatükis. Kui isikuandmete töötluse ulatust pole SHS-s või selle alamaktis reguleeritud, siis tuleb arvestada IKS-is toodud isikuandmete töötlemise põhimõtteid (vt IKS § 6 ning ennekõike punkte 1-3). See kehtib ka olukorras, kus sotsiaalteenust osutab mõni muu eraõiguslik isik.

Abi isikule antakse juhtumikorralduse põhimõttel, kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel (SHS § 9 lõige 1). Abi andmine hõlmab muu hulgas:

- 1) juhtumiplaani koostamist²³ ja osapoolte üksteisega seotud tegevuste ajakava koostöölastamist;
- 2) juhtumi koordineerija määramist;
- 3) vastastikuse teabevahetuse korras kokku leppimist.

Isikule sotsiaalhoolekandelist abi osutades toimub ka tema isikuandmete ning olenevalt olukorrast ka delikaatsete isikuandmete töötlus omavalitsuses või Sotsiaalkindlustusametis. Samuti võib abi andmine eeldada mitme asutuse koostööd, mis tähendab, et erinevate asutuste vahel toimub abivajaja isikuandmete vahetamine.

Kui SHS-is või mõnes muus õigusaktis ei ole konkreetsemalt ära määratletud, millist teavet peavad asutused omavahel vahetama, siis tuleb teabe vahetamisel arvestada IKS §-s 6 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega, sh

²³ Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast. Eraldi on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrus, milles on toodud juhtumiplaani sisalduvate andmete loetelu - Sotsiaalkaitseministri 09.02.2016 määrus nr 10 „Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu“.

- seaduslikkuse põhimõtet – isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
- eesmärgikohasuse põhimõtet – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
- minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Sisuliselt peab abivajaja kohta teabe vahetamisel sotsiaalteenuse osutaja teadma, millisel õiguslikul alusel toimub isikuandmete edastus, ning arvestama, et edastatavaks teabeks oleks ainult selles mahus teavet, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks.²⁴

§ 2.11. Kuidas on reguleeritud töövõime hindamisega seotud isikuandmete töötlemine?

Töövõime hindamisega tuvastatakse pikaajalise tervisekahjustusega isiku töövõime ulatus. Töövõime hindamine viiakse läbi TVTS alusel.²⁵ Töövõime hindamist viib läbi Töötukassa ning ka sel juhul on isikul vajalik esitada nõuetekohane avaldus.²⁶ Lisaks otse Töötukassale avalduse esitamisele on võimalik, et taotlus esitatakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Töövõime hindamise taotluse esitamisel annab isik nõusoleku töövõime hindamisel tema kohta tervise infosüsteemis olevate andmete kasutamiseks. Kui isik seda nõusolekut ei anna, siis on isikul võimalik ise enda andmed vastavale asutusele esitada. Kui isik ei ole nõusolekut ega lisadokumente toonud, siis peab taotlust menetlev asutus hindama, kas ta saab saadud teabe põhjal menetlust läbi viia. Kui seda ei ole võimalik teha, siis tagastatakse see avaldus.

Taotluse menetlemise jooksul toimub mh ka abivajaja tervislikku seisundit kajastavate dokumentide töötlemine Töötukassas. Töötukassal on õigus oma ekspertarvamuse koostamiseks kaasata vajaduse korral tervishoiuteenuse osutajaid ja teisi eksperte. Töövõime hindamise raames annab isik nõusoleku enda tervise infosüsteemis olevatele andmetele²⁷ juurdepääsuks. Kui töövõime hindamiseks vajalikud andmed tervise infosüsteemis puuduvad või need on töövõime hindamiseks ebapiisavad, edastab abivajaja isiku arst Töötukassa taotletud andmed tervise infosüsteemi või Töötukassale kümne tööpäeva jooksul Töötukassalt asjakohase taotluse saamisest arvates.

Lõpptulemusena antakse isikule teada, kas talle on määratud osaline või puuduv töövõime. Selle järgselt on isikul võimalik taotleda Töötukassalt töövõimetoetust. Töövõimetoetuse taotluse võib ka esitada koos töövõime hindamise taotlusega.

§ 2.12. Kuidas on reguleeritud puude raskusastme tuvastamisega seotud isikuandmete töötlemine?

Puude raskusastme tuvastamist reguleerib puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (PISTS). Taotlus puude tuvastamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile, sh on võimalik esitada see taotlus ka Töötukassa kaudu. Konkreetsemad isikuandmed, mis taotluses on vajalik esitada, on sätestatud PISTS § 2² lõikes 3 ja 4.

²⁴ Selles osas vt ka juhendi § 2.4.

²⁵ Lisateavet: <https://www.tootukassa.ee/content/toovoiuereform/toovoiuetoetus>.

²⁶ Tervise- ja tööministri 07.09.2015 määrus nr 39 „Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu“.

²⁷ Andmete loetelu TVTS § 7 lõikes 4.

Puude raskusastme tuvastab Sotsiaalkindlustusamet, kaasates vajaduse korral arstiõppe läbinud isikuid. Puude raskusastme tuvastamisel annab abivajaja Sotsiaalkindlustusametile nõusoleku juurdepääsuks tervise infosüsteemi andmeid esitanud arsti ees- ja perekonnanimele; isiku nõusolekul on arstiõppe läbinud isikul juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele puude raskusastme tuvastamiseks vajalikele andmetele (andmed andmete esitaja kohta, andmed ambulatoorsete visiitide ja haiglas viibimise kohta, ning andmed ravimite kohta). Kui tervise infosüsteemis vajalikud puuduvad või need on puude raskusastme tuvastamiseks ebapiisavad, edastab abivajaja isiku pere- või eriarst puuduvad andmed tervise infosüsteemi ja teavitab sellest Sotsiaalkindlustusametit või edastab terviseseisundit kirjeldavad andmed Sotsiaalkindlustusametile 15 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametilt asjakohase taotluse saamisest arvates.

Kui abivajaja soovib saada peale puude raskusastme tuvastamist ka puuetega inimeste sotsiaaltoetusi, siis tuleb tal ka selle kohta taotlus esitada. Sel juhul on küsitavate andmete koosseis toodud PISTS § 16 lõike 3 alusel antud määruses.

§ 2.13. Kuidas on reguleeritud andmete edastamine vägivallateo ohvri osas?

Tuleb arvestada, et IKS § 4 lg 2 punkt 8 kohaselt on delikaatseteks isikuandmeteks andmed süüteo ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist. Seega on osa nimetatud teabest käsitletav delikaatsete isikuandmetena.

Ohvriabi korralduse alused on reguleeritud ohvriabi seaduses (OAS). OAS-i kohaselt osutab ohvriabiteenust Sotsiaalkindlustusamet, sh on Sotsiaalkindlustusametil õigus ohvriabiteenuse osutamine osaliselt või täielikult üle anda juriidilisele isikule või omavalitsusele.

Samas ei ole seadusandja konkreetsemalt reguleerinud andmete edastamist vägivallateo ohvri osas. Kannatanu turvalisuse tagamise kõrval on oluline võimaliku edasise vägivalla ärahoidmine ja vägivallatseja korrale kutsumine. Muule tegevusele lisaks teavitab politsei vajadusel lastekaitse- või sotsiaaltöötajat. Kui omavalitsusele on abivajaja andmete edastamine ettenähtud seadusega ja selleks abivajaja eelnevat nõusolekut küsida ei ole vaja, on ohvriabiteenus vabatahtlik ja politseil on üksnes kohustus teavitada ohvrit õigusest saada ohvriabiteenust või –hüvitist (OAS § 33). Seetõttu sõltub ohvriabi puhul isikuandmete töötlemine eelkõige sellest, kas isik soovib ohvriabiteenust saada või mitte.

Politseil²⁸ puudub hetkel alus ohvri andmete automaatseks edastamiseks ohvriabiteenuse pakkujale. Küll aga on politsei poolt välja töötatud praktika, mille kohaselt edastab politsei siiski kannatanu andmed ohvriabiteenuse pakkujale viie tööpäeva jooksul, kui kannatanu selleks oma nõusoleku annab.²⁹ Selle järgselt algab ohvriabiteenuse pakkumine, mille raames toimub ka teabe ja info vahetus erinevate asutuste vahel (vt OAS § 4 lõiget 2).³⁰

§ 2.14. Miks on vaja tuvastada teabe taotleja isik?

²⁸ Lisainfot: <https://www.politsei.ee/et/nouanded/ohvriabi/index.dot>.

²⁹ Vt ka lähisuhtevägivalla teabeleht: <https://www.politsei.ee/dotAsset/369432.pdf>.

³⁰ Seadusandja soov on muuta seadusandlust nii, et enne kriminaalasja algatamist saada politsei ohvriabile teavet ohvri kohta – hetkel teavitatakse siis, kui menetlus on algatatud.

Kui isik taotleb teavet, milles sisalduvad tema või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab teabevaldaja tuvastama teabenõudja isiku (AvTS § 14 lg 2).

Hoolimata asjaolust, et IKS ei kehtesta sõnaselgelt kohustust tuvastada enne isikuandmete väljastamist andmete küsija isikut, tuleb ka teabevaldajaks mitteolevatel isikuandmete töötlejal veenduda teabe taotleja isikusamasuses enne andmete avaldamist. Vastasel juhul seatakse ohtu isikuandmete konfidentsiaalsus ja andmeid võidakse avaldada isikule, kellel puudub andmetele juurdepääsuõigus. Kui isik järjepidevalt keeldub enda tuvastamisest (nt ei lisa digitaalsele andmepäringule digitaalselt allkirja), siis tuleb keelduda andmete väljastamisest kuni tema isik on tuvastatud. Samuti võib pakkuda välja võimaluse tulla isikuandmete valdaja juurde ning tuvastada tema isik kohapeal isikut tõendava dokumendi alusel. Andmete väljastamisel tuleb samuti talletada (nt dokumendihaldussüsteemi, kandraamatusse, tervisekaarti vms), kellele, millal ning mis teavet on väljastatud (vt ka AvTS § 39 lõiget ning IKS § 25 lg 2 p 5).

§ 2.15. Millal võib keelduda kolmandatele isikutele abivajaja kohta teabe väljastamisest?

Kolmandate isikute mõiste on reguleeritud IKS §-s 9, mille kohaselt on kolmandaks isikuks füüsiline või juriidiline isik, välismaa äriühingu filiaal või riigi- või omavalitsusasutus, kes ei ole: isikuandmete töötleja ise; abivajaja ise; füüsiline isik, kes isikuandmete töötleja alluvuses töötleb isikuandmeid (nt pädeva asutuse töötaja/ametnik). Kolmandaks isikuks ei ole ka abivajaja isiku esindaja.

Selline olukord võib ilmned näiteks siis, kui politseile on edastatud teave abivavast isikust (nt kuriteoohvrist) ning meedia esindaja soovib teavet politseilt kuriteo ohvri kohta. Politsei on teabevaldaja AvTS-i mõistes. Teabevaldajate puhul on teabe väljastamisest keeldumise alused laiemalt välja toodud ning kirjeldatud AvTS §-s 23.

Teabevaldaja keeldub teabenõude³¹ täitmisest, kui:

- 1) taotletava teabe suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud ja teabenõudjal ei ole taotletavale teabele juurdepääsuõigust;
- 2) ta ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava teabe valdajat kindlaks teha;
- 3) teabenõude täitmine ei ole võimalik, kuna teabenõude täpsustamisel ei selgu, millist teavet teabenõudja taotleb;
- 4) teabenõudja ei ole tasunud riigilõivu või teabenõude täitmise kulutuste eest, kui riigilõiv või tasu on seadusega ette nähtud ja teabevaldaja ei ole loobunud kulutuste katmise nõudest.

Teabevaldaja võib keelduda teabenõude täitmisest ehk puudub kohustus keelduda andmete ja teabe väljastamiseks, kui

- 1) samale teabenõudjale on taotletav teave juba antud ja teabenõudja ei põhjenda vajadust saada teavet teist korda;

³¹ Teabenõudega saab küsida AvTS-i alusel asutusest olemasolevat dokumenti või muud teavet (nii paberil kui digitaalkujul). Teabenõudega võib välja küsida näiteks terve dokumendi sisu või ka üksnes selle väljavõtteid. Samuti näiteks väljavõtteid mingist andmekogust või andmestikust. Seda eeldusel, et vastamiseks ei tule luua uut teabe sisu – sh teha uusi arvutusi. Teabenõudena tuleb ka käsitleda isikute pöördumist, milles soovitakse saada teavet mingi dokumendi olemasolu või selle puudumise kohta, millele on võimalik vastata „jah“ või „ei“ vormis.

- 2) füüsiliselt isikult ja eraõiguslikult juriidiliselt isikult taotletav teave ei käsitle avalike ülesannete täitmist;
- 3) teabenõude täitmine nõuab taotletava teabe suure mahu tõttu teabevaldaja töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi;
- 4) teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega;
- 5) teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida. Selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras;
- 6) kohus on tuvastanud, et teabenõudja teovõime on piiratud;
- 7) teabenõudja sideandmed puuduvad.

Kui teabenõue jäetakse täitmata AvTS § 23 lg 2 p 6 alusel (teabenõudja teovõime on piiratud – nt alaealine laps), siis sel juhul on õigus andmete saamiseks tema esindajal (kui puudub mõni muu õiguslik alus teabe väljastamata jätmiseks). Samas, kui alaealine laps küsib enda kohta teavet IKS-i alusel, siis võib teavet väljastada ka seadusliku esindaja nõusolekuta, kui seaduslikult esindajalt nõusoleku küsimine oleks ilmselgelt lapse huvidega vastuolus (vt selles osas juhendi § 2.19).

Kui päringu saaja pole teabevaldaja, vaid tegemist on muu isikuandmete töötlejaga, siis päringu saaja peab välja selgitama, kas teavet soovival isikul on õiguslik alus saada soovitud teavet (nt politsei küsib sama isiku suhtes mingi süüteo menetluse raames teavet). Kui isikuandmete väljastamiseks puudub isiku nõusolek või muu seaduslik alus, siis tuleb keelduda andmete väljastamisest.

§ 2.16. Kas lapsendamise korral on lubatud lapse ning tema bioloogilise vanema andmeid avaldada lapsendajale?

Lapsendamise regulatsioon on toodud PKS 11. peatükis ning konkreetsemalt on rahvusvaheline lapsendamine reguleeritud sama peatüki §-s 165.

Eesti on ühinenud Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsiooniga (edaspidi: konventsioon). Eestis on Sotsiaalministeerium konventsiooni keskasutuseks ehk tema vahendusel toimub teiste konventsiooni osalisriikidega teabe vahetamine riikidevahelise lapsendamise osas. Konventsiooni artikkel 30 lõike 2 kohaselt annab pädev asutus lapsele või tema esindajale teavet niivõrd, kuivõrd see on ette nähtud Eesti seadusandlusega. Sotsiaalkindlustusameti ülesandeks on riigisisese ja rahvusvahelise rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ja rahvusvahelise lapsendamise komisjoni teenindamine (LastekS § 15 lg 3 p 1). Sotsiaalkindlustusamet kogub lapsendamise ettevalmistamise käigus mh ka teavet lapse tervisliku seisundi kohta (PKS 158 lõige 3).

Lapsendajal on õigus saada Sotsiaalkindlustusametilt üldist teavet lapse elukäigu, tervises seisundi ja iseloomu kohta. Lapsendajal ei ole õigust saada andmeid lapse või tema vanemate kohta, mis rikuksid nende isiklike õigusi. Lapsendajale ei tohi avaldada ilma lapse vanemate nõusolekuta nende ees- ja perekonnanime ning andmeid nende elukoha kohta (PKS § 158 lõige 7). Nimetatud nõue kehtib olukorras, kus bioloogiline vanem pole andnud lapsendajale isikulist nõusolekut lapsendamiseks.

Kui lapsendaja soovib saada peale lapsendamist lapse bioloogilise vanemate tervisliku

seisundi (ennekõike pärilike haiguste) kohta teavet, siis peab ka selleks olema õiguslik alus. PKS otseselt seda aspekti ei reguleeri. Kui lapsendajale ei ole teada lapsendatu bioloogilised vanemad ning tal puudub seaduslik võimalus nende isiku tuvastamiseks, siis lapsendajale väljastatav pärilike vms haigusi puudutav umbisikustatud info ei ole isikuandmed – lapsendaja jaoks ei ole bioloogiline vanem tuvastatav. Seda infot saab väljastada ainult siis, kui Sotsiaalkindlustusametil on olemas teavet bioloogilise vanema kohta (nt bioloogiline vanem vabatahtlikult avaldas enda kohta teavet. IKS-i seletuskirjas on märgitud, et kui isikult nõusoleku küsimiseks takistusi ei ole, kuid isik ei anna nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks (avaldamiseks lapsendajale), siis võib tema isikuandmeid töödelda üksnes juhul, kui selleks on mõni teine IKS §-s 14 loetletud alus.

Lapsendatava ja/või tema bioloogilise vanema kohta teabe avaldamine ei sõltu sellest, kas tegemist on siseriikliku või rahvusvahelise lapsendamisega.

§ 2.17. Mis erisused on abivajaja nõusoleku ning volituse alusel andmete töötlemise osas?

Kolmanda isiku kaudu on võimalik abivajajal enda kohta käivaid andmeid saada ka siis, kui ta annab isikuandmete töötlejale vastavasisulise IKS § 12 kohase nõusoleku andmete avaldamiseks ja edastamiseks. Selleks määrab isik ise kindlaks andmete koosseisu ning kolmanda isiku, kellele on lubatud teavet edastada.

Isiku volitamine ja nõusoleku alusel andmete töötlemine ei ole päris samad asjad. Isikuandmete töötlemiseks volitamine tähendab seda, et volitatud isikul on õigus teha toiminguid isiku asemel (mitte kolmanda isikuna) volitusega ette antud piirides. IKS-is sätestatud isikuandmete töötlemise alused on mõeldud aga olukordadeks, kus isikuandmete töötlemine ei toimu mitte isiku (patsiendi) asemel tema huvides, vaid kolmas isik teostab neid kolmanda isiku taotletud eesmärkidel. Volitatud esindajal seevastu puudub iseseisev roll, ta esindab isikut.

Kui abivajajal on seaduslik esindaja, realiseerib reeglina tema abivajaja õigust isikuandmete küsimiseks. Seetõttu näiteks, kui eestkostjale on antud õigus otsustada eestkostetavale mingi sotsiaalteenuse osutamine, siis on eestkostjal võimalik selle teenuse raames ka otsustada eestkostetava isikuandmete töötlemise osas. Siinkohal tuleb aga arvestada võimalust, et kohus on isiku piiratud teovõimet laiendanud (TsÜS § 9 lg 1). Piiratud teovõime laiendamise korral loetleb kohus need toimingud, mida piiratud teovõimega abivajajal on lubatud teha - näiteks õiguse otsustada ise oma isikuandmete töötlemise üle.

§ 2.18. Kas abivajava isiku esindajal on õigus saada teavet abivajavast isikust volituse alusel?

IKS §-s 19 sätestatud isiku õigus saada enda kohta käivaid andmeid ei tähenda ilmtingimata seda, et isik peaks küsima isiklikult enda kohta käivaid andmeid. Isikul on õigus volitada enda nimel andmeid saama teist isikut. Samuti on õigustatud andmete avaldamine abivajaja seaduslikule esindajale, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus lapse huvidega.³²

IKS ei sätesta volitamisele erireegleid. Seega tuleb lähtuda tsiviilseadustiku üldosa seadusest

³² Näiteks juhul, kui abi vajav laps avaldab teavet, mida ta ei soovi seaduslikule esindajale avaldada. Sel juhul tuleb lapse seisukoht üle küsida ning arvestada andmete avaldamise otsustamisel ennekõike lapse huvidega.

(TsÜS) tulenevatest üldreeglitest. Esindusõiguse võib anda tehinguga (volitus) või see võib tuleneda seadusest (seadusjärgne esindusõigus) (TsÜS § 117 lg 2).

Kui kolmandale isikule on antud esindusõigus tehinguga, kuid tekib kahtlus volikirja tõesuses või selles, millises mahus on abivajaja volitanud kolmandat isikut tema kohta käivaid andmeid saama, peaks andmete väljastaja enne andmete avaldamist kolmandale isikule kindlasti eelnevalt abivajaja kaasabil kindlaks tegema volituse ulatuse.

§ 2.19. Kas lapsevanemal on õigus saada teavet oma alaealise lapse kohta?

Alaealiste puhul langetab otsustusi isikuandmete töötlemise osas lapse seaduslik esindaja, reeglina lapsevanem. See hõlmab lapsevanema õigust saada isikuandmete töötlejalt ka alaealise isikuandmeid. Tõsi, alaealiste puhul tuleks siiski igakordselt hinnata ka lapse huvisid. Lapse õiguste konventsioon³³ annab lapsele õiguse ise oma õigusi teostada ja kohustusi kanda. See tähendab, et lapse arenedes kasvab tema iseotsustamise õigus ning vastutuse ulatus. Seni, kuni laps ei ole ise võimeline oma õigusi teostama, teevad seda tema eest vanemad või eestkostja. Lapse õiguste konventsiooni üks peamistest põhimõtetest on seada last puudutavates otsustes alati esikohale lapse huvid. Lapse huvide esikohale seadmine tähendab muuhulgas lapse ärakuulamist ja lapse arvamusega arvestamist.

Praktikas on tõusetunud küsimus, kas alaealisel on õigus varjata oma terviseandmeid oma vanemate eest. Eeltoodust tulenevalt sõltub alaealise tahteavalduse kehtivus tema terviseandmete sulgemiseks vanemate ees konkreetsest juhtumist. Üldjuhul saab alaealise eest tahteavaldusi esitada tema seaduslik vanem, kuid kui lapse huvide kaitsmine on kaalukam, on alaealise tahteavaldusega arvestamine asjakohane. Seetõttu on võimalik keelduda ka alaealise lapse isikuandmete väljastamisest, kui see võib kahjustada last (vt ka IKS § 20 lg 1 punkt 1). Näiteks võib lapsevanem olla lapse abivajaduse põhjustaja, kui toimub temapoolne lapse väärkohtlemine või lapse erivajaduste eiramine.

Õiguskantsler on asunud seisukohale,³⁴ et nt alaealise lapse raseduse katkestamisel tuleb austada alaealise õigust konfidentsiaalsusele, mh ka tema vanemate suhtes. Siin tuleb täiendavalt arvestada asjaoluga, et seaduse kohaselt tuleb kõik osutatud tervishoiuteenuste kohta tehtud dokumendid edastada tervise infosüsteemi ehk digilukku. Kui digilukku on üles laetud ka dokument, millele lapse huvidega arvestades lapsevanem ei peaks saama juurdepääsu, siis see võib lapse huve kahjustada. On arutelukoht, kas alaealine laps peaks saama sulgeda iseseisvalt digiloos enda andmeid, sh tema seadusliku esindaja kui ka tervishoiuteenuse osutajate ees. Nimetatud arutelukoht on laiem kui käesolev juhend, mistõttu tuleks see seadusandjal konkreetsemalt reguleerida.

Tihti on probleemiks ka olukord, kus üks lapsevanem sulgeb teise lapsevanema ees nende lapse terviseandmed digiloos. Selle tulemusena ei näe kumbki lapsevanem enam oma lapse andmeid. Hetkel saab vanemlike õigustega lapsevanem selliseid tahteavaldusi esitada – kui puuduvad vanemlikud õigused lapse osas, siis puudub ka õigus neid tahteavaldusi teha. Siiski ka nimetatud olukorra peaks seadusandja konkreetsemalt ära reguleerima ja täpsustama seaduses – ennekõike, kas on vaja ühe või mõlema lapsevanema tahteavaldust andmete sulgemiseks digiloos.

³³ Konventsioon on kättesaadav <https://www.riigiteataja.ee/akt/24016>.

³⁴ Õiguskantsleri 03.06.2014 ettepanek nr 27, p-d 11, 14, 19, 33: http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_27_alaealisusega_seotud_piirangud_raseduse_katkestamisel.pdf.

Üks näide lapse huvidega arvestamisest on ka VÕS § 766 lõige 4, mille kohaselt kuuluvad piiratud teovõimega patsiendi korral VÕS § 766 lõigetes 1 ja 3 nimetatud õigused (õigus saada teavet läbivaatuse tulemustest ja tervises seisundist; ning anda nõusoleku teenuse osutamiseks) patsiendi seaduslikule esindajale niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. Sisuliselt tuleb arstil hinnata, kas alaealisele lapsele mingi teenuse osutamise kohta lapsevanemale teabe andmine on lapse huvides.

Kui lapsevanemal on hooldusõigust mingis osas piiratud, siis tuleb teabe andmisel ning sellele järgnevate otsuste vastuvõtmisel arvestada ka hooldusõiguse ulatusega. Sisuliselt on vajalik selgeks teha hooldusõiguse ulatus ning kas see hõlmab ka alaealise lapse kohta teabe saamist.

Täiendavalt soovitame tutvuda ka Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 11.09.2009 vastu võetud arvamusega nr 2/2009 laste isikuandmete kaitse kohta.³⁵

§ 2.20. Kas isiku asemel võib ka keegi teine anda nõusoleku mingi teenuse saamiseks ja sellega seotud isikuandmete töötlemiseks?

Üldreeglina on isikul endal õigus otsustada endaga seotud asjaolude üle, sh enda isikuandmete töötlemise osas. See hõlmab ka erinevate teenuste osutamist (nt sotsiaalteenused jne), mille raames toimub ka isikuandmete töötlemine.

Siiski ei ole välistatud olukorrad, kus isiku asemel annab nõusoleku mingi teenuse saamiseks keegi teine kui abivajaja ise. Lisaks on kasulik tutvuda Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 2009. aasta soovitusel³⁶ nr 11, mis käsitleb täiskasvanu õigust volitada teist isikut tema eest toiminguid teostada. Kuna teenuste osutamine on seotud ka lepingutega, siis selles osas vt juhendi § 2.8.

Tervishoiualaste teenuste osutamine

Tervishoiuteenuste osutamise puhul isik üldreeglina ise otsustab, milliseid teenuseid ta soovib saada.³⁷ Kui isikuga on mingi ravisuhe, eelkõige tervishoiuteenuse leping sõlmitud, siis on tervishoiuteenuse osutajal õigus ilma isiku nõusolekuta töödelda tema isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid (TTKS § 4¹ lõige 1). Samas erisus on siis, kui neid teenuseid osutatakse otsustusvõimetule patsiendile – sel juhul tuleb arvestada, et tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse sõlmituks, kui otsusevõimetule patsiendile tervishoiuteenuse osutamise alustamine vastab tema tegelikule või eeldatavale tahtele. Nimetatud teenuse osutamist reguleerib VÕS § 767. Üldreegel on, et kes annab nõusoleku tervishoiuteenuse osutamiseks, annab ühtlasi ka nõusoleku selle teenusega seotud isikuandmete töötlemiseks. Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse sõlmituks mh teenuse osutamise alustamisega, st

³⁵ Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 11.09.2009 vastu võetud aramus nr 2/2009 laste isikuandmete kaitse kohta (üldised suunised ja erijuhtum koolide puhul) – kättesaadav: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_et.pdf.

³⁶ Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 2009. aasta soovitus nr 11 „Principles concerning continuing powers of attorney and advance directives for incapacity“ – kättesaadav: [https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CM_Rec\(2009\)11E_Principles%20on%20powers%20of%20attorney.pdf](https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CM_Rec(2009)11E_Principles%20on%20powers%20of%20attorney.pdf).

³⁷ Näiteks saab isik avaldada oma tahet tervise infosüsteemis ehk digiloos (www.digilugu.ee).

tervishoiuteenuse osutajal on õigus otsustusvõimetu patsiendi isikuandmeid töödelda, sh tema eeldatavat tahet välja selgitada peale lepingu sõlmimist (vt ka VÕS § 759). Otsustusõigus patsiendi ravi eest otsustamiseks ei lähe nõ suvalisele lähedasele, vaid ennekõike pigem tema seaduslikule esindajale.

Patsient on otsustusvõimetu, kui ta on teadvuseta või kui ei ole muul põhjusel võimeline tahet avaldama. Kui patsient on otsustusvõimetu ja tal ei ole seaduslikku esindajat või seaduslikku esindajat ei ole võimalik kätte saada, on tervishoiuteenuse osutamine lubatud ka patsiendi nõusolekuta, kui see (kõik kolm tingimust peavad olema täidetud):

- on patsiendi huvides – näidustatud tervishoiuteenust võib pidada patsiendi huvides olevaks;
- vastab tema poolt varem avaldatud või tema eeldatavale tahtele – see tahe tehakse kindlaks mitte ainult patsiendi omaste kaudu, vaid ka muudest allikatest: nt patsiendiga kaasas olev elundidoonorluse kaart või arstile varem teada antud eelistuste või ravitestamendi³⁸ abil;
- tervishoiuteenuse viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist – siinjuures tuleb võrrelda olukorda, millises seisundis oleks patsient tõenäoliselt siis, kui tervishoiuteenus kohe ära osutataks võrreldes olukorraga, kui oodatakse seadusliku esindaja seisukohta või möödub otsustusvõimetus. Nii nt on operatsiooni mahu laiendamine lubatud ainult siis, kui laiendamise võimalikkuse kohta ei küsitud eelnevalt patsiendi nõusolekut ja kui operatsiooni katkestamine, patsiendilt nõusoleku küsimine ja operatsiooni uuesti tegemine oleks eluohtlik või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist.³⁹

Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt võimalustele selgitada välja patsiendi omaste kaudu. Omasteks loetakse patsiendi abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi. Omasteks võib lugeda ka muid patsiendile lähedasi isikuid, kui see tuleneb patsiendi elukorraldusest (nt vabaabielukaasa, patsienti põetav hooldustöötaja, vangis oleva isiku kambrikaaslased jne). Patsiendi tahte välja selgitamisel tuleb ka arvestada võimalusega, kas patsiendi lähedase ning patsiendi vahel on mingi huvide konflikt. Seetõttu on võimaluse korral kasulik selgitada patsiendi tahet rohkemate lähedaste vahendusel. Kui seda pole võimalik teha, siis tuleb arvestada ennekõike eelnevas lõigus toodud tingimusi.

Piiratud teovõimega isikute (nt alaealised patsiendid ning täiskasvanud patsiendid, kelle teovõime on piiratud kohtu otsuse alusel) on isikuandmete töötlemise osas otsustusõigus eelkõige seaduslikul esindajal. Näiteks alaealise lapse osas otsustab eelkõige vanem, lähtudes lapse huvidest, milliseid teenuseid lapsele osutatakse. Nimetatud teenuste raames toimub isikuandmete töötlemine – nt, kui lapsevanem viib oma alaealise lapse arsti juurde. Samas tuleb ka arvestada VÕS § 766 lõikega 4: piiratud teovõimega patsiendi puhul kuuluvad VÕS § 766 lõigetes 1 ja 3 nimetatud õigused (õigus saada teavet läbivaatuse tulemustest ja terviseseisundist; ning anda nõusoleku teenuse osutamiseks) patsiendi seaduslikule esindajale niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. Sisuliselt tuleb arstil hinnata, kas mingi teenuse osutamine alaealisele lapsele on lapse huvides. „Seadusliku esindaja otsuse eiramiseks (näiteks Jehoova tunnistajate lapsele vereülekande tegemine) ei ole vaja seadusliku esindajal vanemlikke õigusi piirata või neid ära võtta, vajalik ei ole ka ühegi ametkonna sekkumine. Seadusliku esindaja otsuse

³⁸ Ravitestament on dokument, mis väljendab patsiendi ravitahet olukorras, kus ta ise ei ole võimeline arstidega suhtlema,

³⁹ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 308-309.

eiramine on tervishoiuteenuse osutaja kohustus mille ta peab täitma iseseisvalt.⁴⁰

„Kui patsiendil on mitu seaduslikku esindajat, on tervishoiuteenuse osutamiseks piisav neist ühe nõusolek. Nõusolek peab olema kehtiv tervishoiuteenuse osutamise algushetkeks, seega on kahe seadusliku esindaja puhul määrav ükskõik kumma poolt viimasena väljendatud tahe.“⁴¹ Samas tuleb arvestada, et PKS § 120 kohaselt on ühise hooldusõigusega vanematel ühine esindusõigus. Kui vanem otsustab mingi lapsesse puutuva küsimuse iseseisvalt, eeldatakse, et teine vanem on sellega nõus. Kui vanema hooldusõigust pole piiratud kohtuotsusega (sh hooldusõiguse vaidlus kestab ning lõplikku kohtuotsust pole), siis on üldreeglina vanematel ühine hooldusõigus. Seega kui haiglas on parasjagu üks lapse vanem, tuleb lähtuda tema otsusest. Kui aga haiglal on teada, et teine vanem ei ole tehtud otsusega nõus ehk vanemate otsused tervishoiuteenuse osutamise osas lähevad lahku, siis tuleb ennekõike lähtuda lapse huvidest (vt VÕS § 766 lg 4 lauset 2 ning LastekS § 21).

Samuti ei ole välistatud, et isiku asemel otsustab mingi teenuse osutamise andmise või mitte andmise kohus. Näiteks toimub see tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korral (vt juhendi §-i 2.25). Siin ei ole vajadust ka seadusliku esindaja nõusolekuks sellise ravi osutamiseks – see toimub kohtu või psühhiaatri otsuse alusel.

Sotsiaalteenuste osutamine

Riigi või omavalitsuse sotsiaalteenused on peamiselt reguleeritud SHS-is. Ka nimetatud teenuste osutamine on valdavalt seotud isiku enda tahteavaldusega mingi teenuse saamiseks. Siiski ei ole ka välistatud isiku nõusolekuta sotsiaalteenuste osutamine. Nimetatud teenuste raames toimub abivajaja isiku isikuandmete ning olenevalt olukorrast ka delikaatsete isikuandmete (eelkõige terviseandmete) töötlemine.

Kui teenuse osutaja näeb, et inimene vajab eestkostet, siis tuleb sellest omavalitsust ja kohust teavitada (vt selles osas ka juhendi § 2.2). Kuni eestkostja määramiseni täidab omavalitsus eestkostja ülesandeid. Isiku seaduslikul esindajal on võimalik anda piiratud teovõimega isiku (alaealised lapsed ning täiskasvanud, kelle teovõime on piiratud kohtu otsuse alusel) asemel ise nõusoleku mingi teenuse osutamiseks. Isiku lähedastel on õigus abivajaja asemel anda nõusolek mingi teenuse osutamiseks (sh sellega seotud isikuandmete töötlemisele) ainult siis, kui nad on eestkostjaks määratud.

Isikule, ka piiratud teovõimega isikule, saab teenust osutada vaid tema enda soovil, lapse puhul tuleb lähtuda lapse huvidest (SHS § 12). Isiku nõusolekuta saab osutada täna vaid ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel (SHS § 70 lõige 3). Isiku paigutamist hoolekandetasutusse reguleerib SHS § 105 jj. Selle tulemusena paigutatakse isik kohtumääruse alusel hoolekandetasutusse ilma abivajaja nõusolekuta.

Täisealise isiku eestkostja peab hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks vajalikke ravi- ja sotsiaalteenuseid, lapse puhul peab olema tagatud tema piisav hoolitsus. Seega peab eestkostja vajadusel selgitama välja, milliseid sotsiaalteenuseid isik vajab. Sotsiaalteenuse või muu abi andmisel tuleb aga arvestada abivajaja tahet, lapse puhul tuleb lähtuda tema huvidest. Isiku tahtega ei pea arvestama, kui ta on suunatud ööpäevaringsele erihooldusteenusele kohtumääruse alusel. Kui piiratud teovõimega isik on teenuse osutamisega nõus (lapse puhul lähtutud tema huvidest), on eestkostjal kohtumäärusest tuleneva vastava õiguse olemasolul

⁴⁰ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 306.

⁴¹ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 306.

sõlmida teenuse osutamise leping ja anda nõusolek delikaatsete isikuandmete töötlemiseks.

Praktikas on probleeme selles osas, et millisel õiguslikul alusel on võimalik isikule sotsiaalteenust osutada, kui abivajaja on nõ täie mõistuse juures (saab oma tegevustest aru, sh ei ole ta teovõimet piiratud), kuid selle isiku lähedased sooviksid abivajaja paigutada näiteks hooldekodusse. Samas abivajaja ise ei soovi selle teenuse saamist. Seda olukorda seadusandlus ei reguleeri ning lähedase soovil ei ole võimalik abivajajat sundida mingit teenust saama. Eelduslikult pole ka sel juhul tegemist SHS §-s 105 toodud olukorraga.

§ 2.21. Kas patsiendi omastele võib avaldada patsiendi kohta teavet tema tervisliku seisundi osas?

Üldreeglina peab patsienti teavitama tema tervislikust seisundist ning läbivaatuse tulemustest (teave tema terviseandmetest). Siiski ei ole välistatud, et patsiendi osas on lubatud teavet avaldada ka teistele isikutele.

Eraldi reguleerib tervishoiuteenuse osutamist TTKS, mille § 4¹ lõike 2 kohaselt on haiglas viibiva patsiendi tervise seisundit kajastavate andmete edastamine või nende juurdepääs on lubatud tema lähedastele, välja arvatud juhul, kui:

- isik on andmetele juurdepääsu või nende edastamise keelanud;
- uurimist teostav organ on andmetele juurdepääsu või nende edastamise keelanud kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides.

Piiratud teovõimega patsiendi puhul on nimetatud teabe saamise õigus patsiendi seaduslikul esindajal (nt lapsevanemal või eestkostjal) niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Sel juhul tuleb patsienti anda teavet tema tervislikust seisundist tehtud ning tehtud otsustest mõistlikus ulatuses (vt VÕS § 766 lõige 4). Tuleb arvestada, et iga patsiendi lähedane pole patsiendi seaduslik esindaja.

Kui isik on teadvusetu või ei suuda ise muul põhjusel avaldada tahet (otsustusvõimetu patsient) ning tal ei ole seaduslikku esindajat või seda esindajat ei ole võimalik kätte saada, siis on isikule lubatud osutada tervishoiuteenuseid ilma tema nõusolekuta, kui see on:

- patsiendi huvides ja vastab tema poolt varem avaldatud või tema eeldatavale tahte ja;
- tervishoiuteenuse viivitamatu osutamata jätmine oleks ohtlik patsiendi elule või kahjustaks oluliselt patsiendi tervist.

Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt võimalustele selgitada välja patsiendi omaste kaudu. Patsiendi omakseid tuleb teavitada patsiendi tervise seisundist, tervishoiuteenuse osutamisest ja sellega kaasnevatest ohtudest, kui see on asjaolude kohaselt võimalik. Omasteks VÕS-i tähenduses loetakse patsiendi abikaasat, vanemaid, lapsi, õdesid ja vendi. Omasteks võib lugeda ka muid patsiendile lähedasi isikuid, kui see tuleneb patsiendi elukorraldusest (vt VÕS § 767).

§ 2.22. Kellele võib avaldada teavet psühhiaatrilist abi saava patsiendi puhul?

Psühhiaatrilise abi osutamist reguleerib PsAS, mille § 5 lõike 2 kohaselt on psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutav teave isiku eraelu saladus ja selle edastamine väljapoole raviprotsessi on lubatud ainult:

- isiku enda või tema seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul, samuti
- uurimisasutuse, politsei, prokuratuuri, kriminaalhooldusosakonna või kohtu seadusest

- tuleneva nõude alusel,
- narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel loodud narkomaaniaravi andmekogule esitamiseks ning
 - Terviseameti ja Eesti Haigekassa nõudel neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Teabe edastamine on lubatud isiku elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele ja isiku lähedastele ulatuses, milles see on vajalik neile isikutele seisukoha või kaebuse esitamiseks isiku kinnisesse asutusse paigutamise menetluses.

Samuti ei ole välistatud isikuandmete edastamine tervise infosüsteemi ning nimetatud infosüsteemist isikuandmete saamine vastavalt TTKS-ile. PsAS ei välista andmete edastamist või juurdepääsu võimaldamist mõne eriseaduse alusel – nt õiguskantsler teostab mh järelevalvet ka psühhiaatriaiglates (õiguskantsleri seaduse § 27 lõige 2). Samuti tuleneb ka SHS §-st 13 igaühe (sh tervishoiuasutuse töötaja) kohustus teavitada sotsiaalhoolekannet vajavast isikust isiku viibimiskoha järgsele omavalitsusele. Kui psühhiaatrilist abi saav patsient soovib toime panna esimese astme kuritegu, siis tuleb psühhiaatrilise abi osutajal sellest ka ametivõime teavitada – selle varjamisel või mitteteatamisel on ette nähtud sanktsioonid karistusseadustiku §-des 306 ja 307.⁴²

PsAS ei ole sätestanud konkreetsemaid nõudeid isiku või tema seadusliku esindaja kirjalikule nõusolekule, mistõttu on nimetatud nõusolekule kohaldatavad IKS §-s 12 toodud nõuded.

§ 2.23. Millal on tervishoiuteenuse osutajal õigus isikuandmeid töödelda?

Tervishoiuteenuse osutamine on reguleeritud nii VÕS-is kui ka TTKS-is. TTKS § 4 kohaselt on tervishoiuteenuse osutajateks tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik. Tervishoiutöötaja TTKS-i tähenduses on eelkõige arst, hambaarst, õde ja ämmaemad, kui nad on registreeritud Terviseametis. Tervishoiutöötajad on ka ravimiseaduse tähenduses üldapteegis või haiglaapteegis apteegiteenust osutavad proviisor ja farmatseut, kui nad on ravimiseaduse kohaselt registreeritud Terviseameti proviisorite ja farmatseutide riiklikus registris.

Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest⁴³ tulenev saladuse hoidmise kohustus, on õigus isiku nõusolekuta töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid (TTKS § 4¹ lõige 1). Võiks arvata, et selle sätte alusel on lubatud isik allutada ööpäevaringsele videovalvele, kuid selline tõlgendus läheks vägagi umbmääraseks. TTKS § 4¹ lõige 1 põhineb andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikel 3 ning seda tuleb tõlgendada kitsendavalt. Seetõttu peab videojärelevalve allutamine olema ennekõike proportsionaalne, eesmärgipärane ning minimaalne, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks. Ennekõike peaks see toimuma isiku nõusolekul ja teadmisel. Samuti on tervishoiuteenuse osutajal juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele ennekõike tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (TTKS § 59³ lg 2).

Seega on tervishoiuteenuse osutajal õigus isikuandmeid töödelda ilma isiku nõusolekuta ainult siis, kui tegemist on võlaõigusliku lepinguga tervishoiuteenuse osutamiseks patsiendi

⁴² Selle teema osas vt ka juhendi § 2.2 (mis õigusaktidest tuleneb kohustus) ning § 2.3. (kas TTO-l on õigus teavet avaldada).

⁴³ Tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiuteenuse osutamisel oleva isiku saladuse hoidmise kohustus tuleneb VÕS § 768 lõikest 1. TTKS § 4³ lõigetes 1, 1¹ ning 3 on loetletud, keda peetakse tervishoiuteenuse osutamisel olevaks isikuks (eelkõige üliõpilased, kes omandavad meditsiinalast kutset).

ning tervishoiuteenuse osutaja vahel (nt on isik andnud nõusoleku tervishoiuteenuse saamiseks – vt ka VÕS § 759).

Praktikas on osutunud problemaatiliseks eristada, millal algab tervishoiuteenuse osutamine. Lisaks tavapärasele lepingu sõlmimise viisile on VÕS §-s 759 kolm alternatiivi, millal loetakse leping sõlmituks: teenuse osutamise alustamine, teenuse osutamise üleandmine ning otsustusvõimetule patisendile teenuse osutamine. Seda temaatikat on rohkem selgitatud VÕS-i kommenteeritud väljaandes,⁴⁴ kus esimese alternatiivi osas on märgitud, et „[t]ervishoiuteenuse osutamise algusmomenti ei ole võimalik üheselt määratleda kõikide teenuse liikide jaoks. Üldjuhul algab kiirabi puhul teenuse osutamine väljakutsest, ambulatoorsel ravil visiidi aja kokkuleppimisest, statsionaarsel ravil haiglasse tuleku aja kokkuleppimisest. Kahtluse korral tuleb leping lugeda sõlmituks (nõrgema poole kaitse põhimõte)“. Selles osas on vajalik märkida, et kui isik määratakse perearstinimistusse, siis see ei ole veel ravisuhte tekkimine ning tervishoiuteenuse osutamine – isik peab ise avaldama soovi tervishoiuteenuse saamiseks ehk pöörduma abi saamiseks perearsti juurde.

Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud⁴⁵ ei tohi oma ametipositsiooni ära kasutada isikliku uudishimu rahuldamiseks. Juurdepääs delikaatsetele isikuandmetele on mõeldud üksnes tervishoiuteenuse osutamiseks. Erinevalt tervishoiutöötajast ei oma muud inimesed terviseandmetele juurdepääsu. Seetõttu ei ole kuidagi põhjendatud taoline seadusandja poolt võimaldatud „eelise“ ära kasutamine isiklikes huvides.

§ 2.24. Millega peab tervishoiutöötaja arvestama, kui tervishoiuteenust osutatakse kõrvalise isiku juuresolekul?

Kui isik pöördub tervishoiuteenuse osutaja juurde oma tervisealase murega, siis ta eeldab, et tema tervisliku seisundiga seotud teave eelkõige arsti ja tema enda vahele. Sisult sama nõuab ka VÕS §-s 768 sätestatud saladuse hoidmise kohustus. Esineb olukordasid, kus isik avaldab teavet enda tervisliku seisundist haigla/perearsti registratuuris (näiteks vastab registratuuri töötaja küsimustele) või ühispalatis annab tervishoiutöötaja patsiendile teavet tema ravitulemustest ning teised patsiendid/isikud kuulevad seda vestlust. Seetõttu peab tervishoiuteenuse osutaja kasutusele võtma meetmeid, et vältida sedasorti olukordade teket. Ennekõike ehitada välja (n lisada vaheseinasid või teostada need toimingud eraldi ruumis) ning reguleerida organisatsiooniliste meetmetega registratuuri tööd nii, et kõrvalised isikud ei saaks teada patsiendi terviseprobleemidest.

Kui tervishoiuteenust osutatakse kõrvalise isiku (nt palatikaaslane, õppevisiidil olev meditsiinitöötaja vms) juuresolekul, siis see saab toimuda ennekõike isiku nõusolekul (vt VÕS § 765) ja teadmisel – nt kui ühispalatis antakse patsiendile teavet tema tulemustest. VÕS kommentaarides on nõusoleku osas märgitud, et tegemist ei ole nõusolekuga VÕS § 766 mõistes, „mistõttu selle nõusoleku võib patsient anda isegi enne tervishoiuteenuse osutamisele ilmutumist. Vorminõuete puudumise tõttu võib nõusolek olla ka konkludentne“⁴⁶ (näiteks ülikooli kliinikumi ravile tulekuga nõustub patsient, et temale tervishoiuteenuse osutamise juures võivad olla arstitudengid). Patsiendil peab alati olema võimalus keelduda kõrvaliste

⁴⁴ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 296-298.

⁴⁵ Lisaks tervishoiutöötajatele osalevad tervishoiuteenuse osutamisel ka muud isikud või kes täidavad tervishoiutöötaja juures muid tööülesandeid. Selles osas vt ka TTKS § 4³ ning VÕS § 768 kommentaare.

⁴⁶ Tahet väljendav, loogiliselt järelduv.

isikute juuresolekust ilma negatiivsete tagajärgedeta.⁴⁷ Erisus on siis, kui tervishoiuteenuse osutamine kõrvalise isiku juuresolekuta ei ole võimalik, patsiendi nõusolekut ei ole võimalik küsida ja tervishoiuteenuse osutamata jätmine ohustaks oluliselt patsiendi tervist. Näiteks olukord, kus avariikohale saabunud kiirabibrigaad osutab õnnetusjuhtumi kohas tervishoiuteenust.

§ 2.25. Kuidas on reguleeritud tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korral isikuandmete töötlemine?

Tahtest olenematu psühhiaatrilist ravi (TOR) korraldust reguleerib PSAS, konkreetsemalt selle seaduse § 11. Kui üldreeglina isik ise annab oma teadva nõusoleku psühhiaatrilise ravi saamiseks, siis TOR-i korral võetakse isik tema enda või tema seadusliku esindaja nõusolekuta vältimatu psühhiaatrilise abi korras ravile. Konkreetsemad juhtumid, millal see toimub on sätestatud PSAS § 11 lõikes 1. Kui on alust arvata, et esinevad PSAS § 11 lõikes 1 sätestatud asjaolud, toimetab kiirabi, politsei, isiku lähedane või muu isik patsiendi haigla psühhiaatriaosakonda, kui see on vältimatu patsiendi enda või avalikkuse kaitseks ja kohtu määruse saamine ei ole piisavalt kiiresti võimalik.

TOR korral otsustab ning annab patsiendi või tema seadusliku esindaja asemel „nõusoleku“ TOR-i kohaldamiseks kas kohus (kui ravi on üle 48 tunni; toimub määruse andmisega) või haigla psühhiaatriaosakonna psühhiaater peale isiku läbivaatust (kuni 48 tundi; selle kohta koostatakse eraldi otsus). Sel juhul ei toimu nimetatud raviga seotud isikuandmete töötlemine isiku nõusolekul, vaid seaduse, konkreetsemalt PSAS alusel. Tahtest olenematut ravi võib kohaldada ka kohtu määruseta, kui see on vältimatu isiku enda või avalikkuse kaitseks ja kohtu määruse saamine ei ole piisavalt kiiresti võimalik.

Arsti otsusest teavitab arst patsienti kohe ja tema lähedasi inimesi või seaduslikku esindajat 12 tunni jooksul otsuse vormistamisest.

Kui patsiendi suhtes on kohaldatud ohjeldusmeedet, siis patsient peab olema järelevalve all (sh olenevalt olukorrast ka pideva järelevalve all). PSAS § 14¹ lõike 3 alusel on vastu võetud sotsiaalministri määrus, mis reguleerib nimetatud järelevalve teostamist, kuid seal ei ole konkreetsemalt välja toodud, mis viise/vahendeid tuleb järelevalve teostamiseks kasutada. Praktikas on esinenud olukordasid, kus isikud on pideva videojärelevalve all. Siiski tuleb arvestada järelevalve meetme valimisel, kas nimetatud meede on proportsionaalne ning kas riive ulatus kaalub üles isiku privaatsust – tuleb hinnata kogu olukorda. Üldreeglina ei ole isiku allutamine pideva kaamerajärelevalve alla eesmärgipärane ning proportsionaalne. Seda temaatikat on osaliselt käsitletud ka Andmekaitse Inspektsiooni koostatud kaamerate kasutamise juhendis⁴⁸ ning käesoleva juhendi § 2.29.

§ 2.26. Kuidas on reguleeritud nakkushaigustega ennetamisega seotud isikuandmete töötlemine?

Nakkushaiguste ennetusega seotud isikuandmete töötlemist reguleerib NETS, mille kohaselt saab isik ise anda nõusoleku endale arstiabi andmiseks ja sellega seotud isikuandmete töötlemiseks. Samuti ei ole välistatud, et nakkushaige isiku suhtes kohaldatakse tahtest olenematut ravi (kas siis arsti otsusega või maakohtu määrusega).

⁴⁷ P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 303.

⁴⁸ Kättesaadav: <http://www.aki.ee/et/juhised>.

Nakkushaiguse diagnoosib arst, sh kui tegemist on eriti ohtliku nakkushaigusega (NETS-i tähenduses on selleks katk, koolera, kollapalavik, viiruslikud hemorraagilised palavikud ja tuberkuloos), siis teavitatakse sellest ka Terviseametit koos konkreetse patsiendi isikuandmetega. NETS § 21 reguleerib olukordasid, millal tervishoiuteenuse osutaja teavitab nakkushaiguskahtluse ja haiguse diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise osas Terviseametile. Osade juhtumite korral (täpsema loetelu toob samas paragrahvis viidatud Vabariigi Valitsuse määrus) edastatakse teavet patsienti identifitseerivate andmetega.

Kui isikule kohaldatakse tahtest olenemata ravi, siis ravi kohaldamise otsuse teatab arst nakkushaigele viivitamata ja tema lähedasele inimesele või seaduslikule esindajale 48 tunni jooksul otsuse vormistamisest.

Tervishoiuteenuse osutaja informeerib politseid esimesel võimalusel eriti ohtlikku nakkushaigust põdevast nakkushaigest, kes on teistele ohtlik, keeldunud ravist või rikkunud ravirežiimi ning kelle asukoht on teadmata, edastades politseile tahtest olenemata ravi kohaldamise otsuse koopiat. Kui politsei tuvastab selle isiku asukoha, siis teavitatakse sellest otsuse esitanud tervishoiuteenuse osutajat. Sama otsuse alusel on tervishoiuteenuse osutajal õigus kasutada politsei abi, et toimetada nakkushaige haiglasse.

Tervishoiutöötaja TTKS § 3 lõike 1 tähenduses selgitab välja nakkushaigega kokku puutunud isikud ning teavitab neid terviseuuringu vajadusest.

§ 2.27. Kas advokaadil on õigus saada teavet tervishoiuasutuselt?

Advokatuuriseadus reguleerib advokaadi osutatavat õigusteenust tema kliendile. Advokaat peab vajaduse korral koguma kliendi huvides tõendeid. Seetõttu on vandeadvokaat advokatuuriseaduse § 41 lg 1 punktide 2, 4 ning 4¹ kohaselt pädev:

- koguma tõendeid;
- saama riigi- ja omavalitsusasutusest õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, tutvuma dokumentidega ning saama neist ärakirju ja väljavõtteid, kui andmete ja dokumentide saamine ei ole advokaadile seadusega keelatud;
- töötleva lepingu või seaduse alusel saadud muu isiku kui kliendi isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid ilma nende isikute nõusolekuta, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks.

Viidatud advokatuuriseaduse sätted sätestavad advokaadi pädevuse kliendi kaitsmiseks ja esindamiseks ning tõendite kogumiseks, kuid tegemist ei ole õiguslikuks aluseks kolmanda isiku terviseandmete saamiseks tervishoiuteenuse osutajalt. Advokaadi puhul on tegemist kliendi esindajaga, kellel on samad õigused, mis on tema esindataval. Kui eeldada, et esindataval endal puudub õigus kolmanda isiku (patsiendi) terviseandmeid saada ilma selle patsiendi nõusolekuta, siis sama õigus puudub ka advokaadil. Ka käesoleval juhul ei ole õiguslikuks aluseks advokatuuriseaduse § 41 lg 1 punkt 4¹, kuna nimetatud säte annab õiguse advokaadil töödelda tema valduses olevaid või valdusesse sattunud delikaatseid isikuandmeid, kuid nimetatud sätte alusel ei ole võimalik advokaadil küsida tervishoiuteenuse osutajalt kolmandate isikute (patsientide) terviseandmeid.

§ 2.28. Millal on kindlustusandjal õigus saada delikaatseid isikuandmeid?

Kindlustustegevust reguleerib kindlustustegevuse seadus, mille §-d 218 ja 219 reguleerivad kindlustustegevuses toimuvat isikuandmete töötlust.

Kindlustustegevuse seaduse § 218 lõikes 2 on sätestatud ainult kaks olukorda, millal on kindlustusandjal lubatud ilma isiku nõusolekuta delikaatseid isikuandmeid töödelda. Nendeks olukordadeks on:

- 1) IKS § 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud delikaatsete isikuandmete⁴⁹ töötlemine kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning tagasinõuete esitamiseks, kui kindlustusjuhtumiks on isiku (kelle andmeid töödeldakse) surm või kui kindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramine ning tagasinõuete esitamine eeldab selle isiku tervise seisundi või puude kohta andmete töötlemist;
- 2) IKS § 4 lõike 2 punktis 8 nimetatud delikaatsete isikuandmete⁵⁰ töötlemine kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning tagasinõuete esitamiseks.

Riigi- või omavalitusasutus, tervishoiuteenuse osutaja või muu kolmas isik edastab ilma isiku nõusolekuta kindlustusandja nõudel isikuandmed või võimaldab nendele juurdepääsu, kui isikuandmed on kindlustusandjale vajalikud kindlustuslepingu täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks või tagasinõuete esitamiseks. Andmete edastamise eelduseks on, et isikul on sõlmitud kindlustusleping ning esinenud on kindlustusjuhtum. Kindlustusandjal on õigus edastada oma edasikindlustusandjale isiku nõusolekuta kindlustusjuhtumiga seotud isikuandmeid edasikindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks. Samadel eesmärkidel võib kindlustusandja delikaatseid isikuandmeid edastada ainult kindlustustegevuse seaduse § 218 lõikes 2 toodud olukordade esinemisel.

Siiski ei tähenda eeltoodu, et kindlustusandjatel on otsejuurdepääs näiteks tervise infosüsteemile. Isikul endal on samuti võimalus ise oma tervisealased dokumendid kindlustusandjale viia. Kokkuvõtlikult ei tähenda eeltoodu, et kindlustusandja võib küsida tervet inimese elu haiguslugu. Andmete väljastaja vastutab, et ei toimuks ülemäärast andmete väljastamist.

§ 2.29. Millal on lubatud kasutada videojärelevalvet?

Hoolekande- ja tervishoiuasutustega seonduvalt on kesksel kohal ka küsimus videojärelevalve lubatavuse osas. Üldreeglina ei ole isiku allutamine pideva kaamerajärelevalve alla eesmärgipärane ning proportsionaalne. Kaamerate kasutamist ning nende põhjendatuse hindamist on Andmekaitse Inspektsioon käsitletud ka kaamerate kasutamise juhendis.⁵¹ Hoolekande- ja tervishoiuasutuste osutatavad abivajajatele erinevaid teenuseid, kuid nende teenuste osutamine ei hõlma üldreeglina videojärelevalve kasutamist. Abivajajad peavad olema teadlikud, et nende suhtes kasutatakse videojärelevalvet. Samuti on vajalik selliseks tegevuseks õiguslikku alust – ennekõike nõusolekut.

Nõusolek peab sel juhul vastama IKS §-le 12, sh peaks olema ennekõike kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui nõusolek antakse koos teise tahteavaldusega (nt lepingu sõlmimisega), peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav (IKS § 12 lõige 2).

⁴⁹ IKS § 4 lg 2 punkt 3: Delikaatsed isikuandmed on andmed tervisliku seisundi või puude kohta.

⁵⁰ IKS § 4 lg 2 punkt 8: Delikaatsed isikuandmed on andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õiguserikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.

⁵¹ Kättesaadav: <http://www.aki.ee/et/juhised>, vt ka juhendi p 13.

Delikaatsete isikuandmete korral peab isikule olema selgitatud, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega ning selle kohta on võetud kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek.

Näiteks kui isiku suhtes on kohaldatud ohjeldusmeedet, siis isik peab olema järelvalve all (sh olenevalt olukorrast ka pideva järelvalve all). PSAS § 141 lõike 3 alusel on vastu võetud Sotsiaalministri määrus, mis reguleerib nimetatud järelvalve teostamist, kuid seal ei ole konkreetselt välja toodud, mis viise/vahendeid tuleb järelvalve teostamiseks kasutada. Praktikas on esinenud olukordasid, kus isikud on pideva videojärelvalve all. Siiski tuleb arvestada järelvalve meetme valimisel, kas nimetatud meede on proportsionaalne ning kas riive ulatus kaalub üles isiku privaatsust – tuleb hinnata kogu olukorda.

Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest⁵² tulenev saladuse hoidmise kohustus, on õigus isiku nõusolekuta töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid (TTKS § 4¹ lõige 1). Võiks arvata, et selle sätte alusel on lubatud isik allutada ööpäevaringsele videovalvele, kuid selline tõlgendus läheks vägagi umbmääraseks. TTKS § 4¹ lõige 1 põhineb andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikel 3 ning seda tuleb tõlgendada kitsendavalt. Seetõttu peab videojärelvalvele allutamine olema ennekõike proportsionaalne, eesmärgipärane ning minimaalne, mis on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks. Ennekõike peaks see toimuma isiku nõusolekul ja teadmisel – nt kui seda kasutatakse depressiooniravi läbiviimiseks.

Kui tegemist on piiratud teovõimega patsiendiga, siis annab nõusoleku tema seaduslik esindaja. Samas ei saa nõu täiemõistlikku isikut allutada videojärelvalvele tema lähedase nõusolekul (sarnaselt nagu on patsiendi tahte väljaselgitamine). VÕS § 767 käsitleb patsiendi tahte kindlakstegemist üksnes tervishoiuteenuse osutamiseks. Kõik selleks otseselt mittevajalik andmetöötlus eeldab IKS § 12 kohast kirjalikku nõusolekut. Kui isik ise pole otsusevõimeline ja ta teovõimet pole piiratud, siis ei saa seda nõusolekut võtta lähedaselt, kambrikaaslaselt või kaaspatsiendilt.

Isikuandmete töötlejatel on kasulik ka ära määratleda ja kehtestada kaamerate kasutamise kord. See on vajalik nii asutuse töötajatele kui ka klienditele.⁵³

§ 2.30. Millal on lubatud kasutada abivajaja isikuandmeid teadusuuringutes?

IKS-is on isikuandmete kasutamist teadusuuringutes reguleeritud paragrahvis 16. Sellega seotud nõudeid on pikemalt selgitatud Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel,⁵⁴ koos sellekohase juhendmaterjalidega.

Isikuandmete töötlemiseks on vajalik õiguslikku alust. Üks neist on isiku nõusolek, mis peab vastama IKS §-le 12. Samuti on ka võimalik, et konkreetse uuringu teostamine on mõnes õigusaktis ette nähtud. Sel juhul on tegemist avaliku ülesande täitmisega, mille sisu ja eesmärk koos töödeldavate isikuandmete koosseisuga on kas õigusaktis kirjas või sellest tuletatav.

⁵² Tervishoiuteenuse osutaja ning tervishoiuteenuse osutamisel oleva isiku saladuse hoidmise kohustus tuleneb VÕS § 768 lõikest 1. TTKS § 4³ lõigetes 1, 1¹ ning 3 on loetletud, keda peetakse tervishoiuteenuse osutamisel olevaks isikuks (eelkõige üliõpilased, kes omandavad meditsiinalast kutset).

⁵³ Selle osas vt ka Andmekaitse Inspektsiooni *kaamerate kasutamise juhendi* p 13 ning juhendi *isikuandmete töötlemine töösuhetes* p 3.5. – kättesaadavad siit: <http://www.aki.ee/et/juhised>.

⁵⁴ <http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/teadusuuring>.

Eraldi on võimalik teadusuuringuid läbi viia ka Andmekaitse Inspektsiooni loal – seda siis, kui töödeldakse isikustatud andmeid ning isikud ei ole ise oma nõusolekuid andmete töötlemiseks teadusuuringu tegijale andnud. Selles osas on soovitatav tutvuda IKS §-ga 16.

Kui teadusuuringu raames toimub ka delikaatsete isikuandmete töötlemine (sh kui see toimub isiku nõusolekul), on ka see vajalik Andmekaitse Inspektsioonis registreerida. Ainuüksi delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringu olemasolu ei tähenda, et on lubatud delikaatseid isikuandmeid teadusuuringu raames ilma isiku nõusolekuta töödelda.

3. TERVISEANDMETE EDASTMISEST VÄLISRIIKI

Käesolevas peatükis on käsitletud abivajaja isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) edastamist ainult tervishoiuteenuse osutajatelt Eesti Vabariigi territooriumilt mõnda teise riiki. Teiste riikide all on juhendis mõeldud riike, mis kuuluvad Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda kui ka ülejäänud riike (nn kolmandad riigid).

Andmed inimese tervises seisundi kohta on delikaatsed isikuandmed (IKS § 4 lg 2 punkt 3). Isikuandmete töötlemine (sh nende edastamine) on reeglina lubatud üksnes isiku eelneval nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti (IKS § 10 lõige 1). Isikuandmete edastamine Eestist on lubatud üksnes sellisesse riiki, kus on piisav andmekaitse tase (IKS § 18 lõige 1).⁵⁵

Erandina on isikuandmete töötlemine lubatud füüsilise isiku nõusolekuta, kui isikuandmeid töödeldakse seaduse alusel (IKS § 14 lg 1 punkt 1). Erinormina on seadusandja määranud TTKS § 4¹ lõike 1, mille kohaselt on tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, õigus inimese nõusolekuta töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid. TTKS § 4¹ lõige 1 põhineb andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikel 3 ning seda tuleb tõlgendada kitsendavalt.

Euroopa andmekaitseasutuste töörühm on tõlgendanud viimasena nimetatud sätet elektrooniliste tervisekaartidega seonduvas töödokumendis.⁵⁶ Järgmised kolm tingimust peavad olema korraga täidetud, et terviseandmete töötlemine oleks selle sätte alusel lubatud:

- töötlemine peab toimuma ravisuhte raames: Eestis peab ravisuhe vastama VÕS §-le 758;
- see peab olema vajalik tervishoiuteenuse osutamise eesmärgiks; ning
- andmeid töötleb isik, kellel on andmete saladuse hoidmise kohustus.

⁵⁵ Teave piisava andmekaitse tasemega riikide kohta: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

⁵⁶ Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 15.02.2007 vastu võetud töödokument, milles käsitletakse elektroonilisele tervisekaardile kantavate tervisealaste isikuandmete töötlemist http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp131_et.pdf.

§ 3.1. Kas piiriülese tervishoiuteenuse osutamise raames on lubatud patsiendi isikuandmeid edastada?

Piiriülest tervishoiuteenuse osutamist reguleerib TTKS § 50⁵ ning nimetatud paragrahvi lõike 5 kohaselt tuleb piiriülest tervishoiuteenust saada soovivale ja saavale patsiendile võimaldada kaugjuurdepääs oma ravidokumentidele või tagada võimalus saada nendest koopia. Retseptide väljakirjutamine on tihedalt seotud tervishoiuteenuse osutamisega, milledele peab patsiendil olema ka juurdepääs. Retseptide väljakirjutamist ning väljastamist reguleerib ravimiseadus, kus on toodud ka nõuded retseptide väljastamiseks ning nendele juurdepääsu saamiseks retseptikeskuses.

Juurdepääsuvajadus võib ilmneda olukorras, kus isik läheb ravile Euroopa Liidu teise liikmesriiki, kuid ei võta ise oma ravidokumente kaasa ning tal puudub juurdepääs oma andmetele tervise infosüsteemis (nt puudub ID-kaart vms) või kui dokumente pole tervise infosüsteemi lisatud. Saades juurdepääsu enda ravidokumentidele, on patsiendil võimalik ravidokumente tervishoiuteenuse osutajale ise näidata kui ka edastada. Samuti ei ole välistatud terviseandmete edastamine otse tervishoiuteenuse osutajale.

§ 3.2. Mis põhjusel on vajalik patsiendi nõusolekut isikuandmete edastamiseks?

TTKS annab tervishoiuteenuse osutajale isiku tervises seisundit kirjeldavate andmete töötlemise pädevuse, kuid nimetatud seadus kehtib ainult Eesti territooriumil, mistõttu välisriigi tervishoiuteenuse osutajale edastamiseks on vaja enne kõike patsiendi eelnevat nõusolekut.

Nõusoleku võtmise korral peab nõusolek vastama IKS §-le 12, sh tuleb patsiendile selgitada, et tegemist on delikaatsete isikuandmete töötlemisega ning selle kohta tuleb võtta kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek. Vt nõusoleku kohta juhendi §§-e 2.6 ja 2.7.

§ 3.3. Kas arstil on ilma nõusolekuta võimalik patsiendi isikuandmeid edastada?

Isikuandmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine andmete töötlemiseks kolmandale isikule on lubatud patsiendi nõusolekuta üksikjuhtumil patsiendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui patsiendilt ei ole võimalik nõusolekut saada (IKS § 14 lg 2 punkt 2).

Seda erandit võib kasutada ainult tõepoolest üksikjuhtumi korral ning esinema peab reaalne oht isiku tervisele või elule. Euroopa andmekaitseasutuste töörühma seisukoha pealt peab isikuandmete töötlemine olema vajalik elupäästva ravi osutamiseks.⁵⁷

§ 3.4. Millal on vajalik Andmekaitse Inspektsiooni luba?

Isikuandmete edastamine on lubatud Euroopa Liidu liikmesriiki ja Euroopa Majanduspiirkonna riiki, samuti riiki, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon

⁵⁷ Euroopa andmekaitseasutuste töörühma 25.01.2012 vastu võetud töödokument nr 01/2012 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp189_en.pdf.

hinnanud piisavaks. Isikuandmete edastamine ei ole lubatud riiki, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud ebapiisavaks (IKS § 18 lõige 2).

Välisriiki, mis ei ole piisava andmekaitsetasemega, võib isikuandmeid edastada üksnes Andmekaitse Inspektsiooni loal kui:

- 1) andmete vastutav töötaja garanteerib konkreetsel juhul inimeste õiguste ja eraelu puutumatuse kaitse välisriigis;
- 2) konkreetsel isikuandmete edastamise juhul on välisriigis tagatud piisav andmekaitsetase.

Loa saamiseks tuleb esitada Andmekaitse Inspektsioonile taotlus koos sellega seotud dokumentidega.⁵⁸ Andmekaitse taseme hindamisel võetakse arvesse kõiki isikuandmete edastamisega seotud asjaolusid, sealhulgas andmete koosseisu, töötlemise eesmärki ja perioodi, andmete edastamise siht- ja lõppriiki ning riigis kehtiv õigust.

Andmekaitse Inspektsiooni loata võib isikuandmeid edastada välisriiki, kui patsient on andnud selleks IKS §-le 12 kohase nõusoleku (selles osas vt ka juhendi §§-e 2.6 ja 2.7) või kui isikuandmeid edastatakse IKS § 14 lg 2 punkti 2 alusel (IKS § 18 lõige 5).

§ 3.5. Kas isikuandmeid on võimalik edastada ka riikidevaheliste välislepingute alusel?

Õiguslik alus isikuandmete edastamiseks võib tuleneda ka riikidevahelistest välislepingutest ning olla seotud mõne süüteomenetlusega. Sel juhul peab andmeid saav riik olema piisava isikuandmete kaitse tasemega riik – seda peab tagama sõlmitud välisleping. Kui lepingus pole andmekaitseliisi nõudeid ning andmed saav riik on ebapiisava isikuandmete kaitse tasemega, siis on vajalik isiku nõusolekuta andmete edastamiseks Andmekaitse Inspektsiooni luba (vt juhendi eelmist paragrahvi).

Näiteks on Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades⁵⁹. Nimetatud lepingu kohaselt suhtlevad õigusabi andmisel lepingupoole asutused üksteisega Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi ja Eesti Vabariigi Prokuratuuri ning Vene Föderatsiooni Justiitsministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Peaprokuratuuri kaudu. Nimetatud õigusabi ulatus hõlmab järelepärimise saanud lepingupoole seadusandlusega ettenähtud protsessuaaltoimingute sooritamist, milleks on näiteks dokumentide kätteandmine ja edasisaatmine. Dokumendid, mida justiits- ja muud asutused saadavad õigusabi andmise korras, peavad olema tõendatud pitseriga.

Kriminaalmenetluses on nimetatud õigusabilepingu sätete ning tingimuste alusel võimalik Vene Föderatsiooni justiitsasutustele andmeid edastada. Selle eelduseks on abistamistaotluse esitamine, mis esitatakse Justiitsministeeriumile, kes kontrollib selle nõuetekohasust. Nõuetekohane abistamistaotlus esitatakse Riigiprokuratuurile, kes kontrollib abistamistaotluse täitmise lubatavust ja võimalikkust ning täidab selle või edastab täitmiseks pädevale õigusasutusele, nt Politsei- ja Piirivalveametile. Tervishoiuasutus ise abistamistaotlust täita ei saa. Kui abistamistaotlus on ekslikult saadetud tervishoiuasutusele otse, tuleb see saata

⁵⁸ Rohkem teavet isikuandmete edastamise kohta välisriiki ning esitatava loa kohta on kättesaadav siit: <http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmete-edastamine-valisriiki>.

⁵⁹ Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades <https://www.riigiteataja.ee/akt/13141764>.

Riigiprokuratuurile. Vene Föderatsiooni asutustel ei ole võimalik otse küsida kriminaalmenetluses ning menetluseväliselt Eesti kodanike kohta teavet ning tervishoiuasutusel ei ole võimalik neid andmeid väljastada. Konkreetne nõue teabe väljastamiseks tuleneb Eesti justiitsasutuselt.

Riigi Teatajas on välja toodud loetelu riikidest, milledega on Eesti Vabariik sõlminud välislepinguid, sh õigusabilepinguid.⁶⁰

4. ISIKUANDMETE KAITSEST NING TURVAMEETMETEST

Valdavalt tegelevad abivajajate isikuandmete töötlemisega haldusorganid – politsei, omavalitsused, Sotsiaalkindlustusamet. Samuti osutavad teenuseid ning seeläbi töötlevad isikuandmeid ka eraõiguslikud isikud. Nende kõigi puhul on tegemist isikuandmete töötlejatega, kes peavad kasutusele võtma ja rakendama meetmeid, et kaitsta isikuandmeid. Isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest (IKS § 6 p 6).

Käesolevas peatükis toodud teave isikuandmete töötlemisest on kohaldatav nii siis, kui pädev asutus töötleb enda asutuses abivajaja andmeid kui ka siis, kui toimub andmete edastamine (nt abivajaja kohta ühest asutusest teise – nt haigla teavitab kuriteoohvrist politseid). Siin peatükis toodud tähelepanekud on kohaldatavad isikuandmete töötlejate osas – olgu selleks riigi- ja omavalitsusasutus) või eraõiguslik juriidiline isik.

§ 4.1. Milliseid nõudeid tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel?

Üldnõuded isikuandmete töötlemiseks tulenevad IKS §§-dest 24-26. Igasuguse isikuandmete töötlemise (sh isikuandmete edastamise) korral tuleb rakendada isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. Need nõuded kehtivad nii ametiasutustele kui ka eraõiguslikele juriidilistele isikutele).

Isikuandmeid tuleb kaitsta:

- 1) andmete tervikluse osas – juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
- 2) andmete käideldavuse osas – juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
- 3) andmete konfidentsiaalsuse osas – volitamata töötlemise eest.

Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud (IKS § 25 lg 2):

- 1) vältima kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele

⁶⁰ Riigi Teataja <https://www.riigiteataja.ee/jaotused.html?jaotus=RIIGID>.

- seadmetele;
- 2) ära hoidma andmete omavolilist lugemist, kopeerimist ja muutmist andmetöötlussüsteemis, samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist;
 - 3) ära hoidma isikuandmete omavolilist salvestamist, muutmist ja kustutamist ning tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi;
 - 4) tagama, et igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud isikuandmetele ja temale lubatud andmetöötluseks;
 - 5) tagama andmete olemasolu isikuandmete edastamise kohta: millal, kellele ja millised isikuandmed edastati, samuti selliste andmete muutusteta säilimise;
 - 6) tagama, et isikuandmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel ei toimuks isikuandmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist;
 - 7) kujundama ettevõtte, asutuse või ühenduse töökorralduse niisuguseks, et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid.

Teabevaldaja peab pidama arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja millist asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmeid sisaldavat teavet väljastati (AvTS § 39 lõige 2; sarnane kohustus on IKS § 25 lg 2 punktis 5). Näiteks, kui tervishoiuteenuse osutaja edastab oma infosüsteemist patsiendi kohta andmeid tervise infosüsteemi, siis selle kohta jääb maha logijälg. Samas, kui näiteks uurimisasutus küsib menetluse raames teiselt riigiasutuselt teavet isiku kohta, siis ka selle tegevuse osas peab jääma maha mingi jälg või märk (nt dokumendihaldussüsteemi).

Riigi- ja omavalitsusasutustel on kohustus rakendada oma asutuse andmekogude piires infosüsteemide turvameetmete süsteemi ehk ISKE-t.⁶¹ ISKE mõjutab ka sellise teabe kaitset, mis andmekogusse ei kuulu. Ilmselt suur osa füüsilistest ja osa organisatsioonilistest turvameetmetest, mida asutuses andmekogu pidamiseks rakendatakse, mõjutab ka asutuses oleva ülejäänud teabe kaitset. Lisaks juhinduvad ISKE-st valitsusasutused oma infoturbe korraldamisel – sõltumata sellest, kas nad peavad andmekogusid või mitte.⁶²

ISKE-t rakendatakse andmekogudes/infosüsteemides olevate andmekoosseisude töötlemiseks kasutatavate infosüsteemidele ning nendega seotud infovaradele. Tähtis on nii ISKE rakendamine kui ka kohustus teostada auditeerimist.

§ 4.2. Millal rakendada ISO standardeid ja kas nad asendavad ISKE-t?

Andmeturbe korraldamisel võib kohaldada ka Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardeid. Andmeturbe standardid algavad seerianumbriga 2700.⁶³

Nii ISKE kui ISO standardid tagavad andmeturbe alal sarnase lõpptulemuse. Kuid ISO standardite rakendamine on keerulisem, sest nad põhinevad tööprotsesside kirjeldusel (ISKE lähtub infovara kirjeldusest, mis on lihtsam). Ka väline auditeerimine on ISO standardite puhul reeglina kallim kui ISKE puhul. Kuna ISKE on etalonturbe süsteem, siis selle rakendamisel saab lihtsamini andmeturbe alal parema lõpptulemuse.

⁶¹ ISKE kasutamine on reguleeritud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusega nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“.

⁶² Vabariigi Valitsuse 15.03.2012 määrus nr 26 „Infoturbe juhtimise süsteem“.

⁶³ Selle kohta vaata teave Eesti Standardikeskusest (www.evs.ee).

Seega ISO standardid on rakendamisel keerulisemad ja kallimad kui ISKE. Neid on mõistlik kasutada siis, kui vahetate tundlikku teavet välismaiste koostööpartneritega ning partnerite vahel peab olema suur vastastikune usaldus. ISO standardeid ja nende auditeid tuntakse kogu maailmas.

Samas tuleb arvestada, et ISO standardi rakendamine ei vabasta andmekogu pidajat ISKE-kohustusest. ISKE on seaduslik kohustus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, ISO standardid on vabatahtlik valik.

ISKE ja ISO võrdlus ning vastavustabel on toodud Riigi Infosüsteemi Ameti koduleheküljel⁶⁴.

§ 4.3. Millised erinõuded kehtivad valitsusasutustele?

Vabariigi Valitsus kehtestas 15.03.2012 määrusega nr 26 „Infoturbe juhtimise süsteem“ valitsusasutustele infoturbe alal ühtsed alusnõuded. Nimetatud määrus paneb valitsusasutuse juhile (ministeeriumis kantslerile) infoturbe alase vastutuse ja ülesanded. Määrus nõuab samuti, et asutuses määrataks infoturbejuht (kes võib olla korraga mitmes asutuses), ning sätestab tema ülesanded. Muuhulgas peab asutuse juht:

- a) vähemalt kord aastas kinnitama infoturbejuhi koostatud infoturbe raporti riskide kohta ja järgmise aasta riskide maandamise tegevuskava;
- b) kehtestama oma asutuses ning asutuse hallatavates riigiasutustes infoturbe alased juhised (infoturbepoliitika).

Infoturbepoliitikaga tuleks muuhulgas kindlaks määrata:

- a) asutuse infoturbe alane tööjaotus;
- b) asutuse infovarade eest vastutajad;
- c) infole juurdepääsuõiguste haldamine;
- d) reeglid kasutajate isiklike e-seadmete tööalaseks kasutamiseks, tööandja seadmete kasutamiseks väljaspool töökohta ning kaugtöö korraldamiseks;
- f) infoturbeintsidentide käsitlemise reeglid, sh asutuse arvutivõrgu ja infosüsteemide väärkasutuse järelmid;
- g) konfidentsiaalkohustuse reeglid.

Oluline on, et infoturvet (sealhulgas piiranguga teabe kaitset) võetakse kogu asutuse asjana, mitte IT- või infoturbeüksuse eralõbuna. Infoturbepoliitika tuleb siduda asutuse kogu töökorraldusega. Selle koostamisel ja rakendamisel peavad kindlasti osalema asutuse juhtkond, asjaajamisüksus ja juristid.

Infoturbe eesmärgid tuleb lõimida ka asutuse teistesse sisedokumentidesse (sisekorraeeskiri, asjaajamiskord jne). Näiteks dokumendihaldusele juurdepääsu reeglid asjaajamiskorras on osaks infoturbepoliitikas ettenähtud pääsuõiguste haldamise reeglistikust.

Sõltumata sellest, kas asutus peab andmekogusid või mitte, viitab määrus vajadusele üldiselt juhendada ISKE-st (määruse § 1 lg 2).

§ 4.4. Mis on kõige elementaarsemad organisatsioonilised turvameetmed?

⁶⁴ <https://www.ria.ee/ee/iske-dokumendid.html>.

Kõige elementaarsem ja üldisem organisatsiooniline ehk töökorralduslik abinõu teabe kaitseks on võimalikult täpne tööprotsesside määratlemine ning määratleda vastutus tööprotsessi toimimise eest. Samuti on vajalik ressursside (inimesed, tehnika, finantsvahendid) muretsimine/jagamine infoturbe tagamiseks. Elementaarne on ka regulaarne aruandlus juhtkonnale andmeturbe olukorrast.

Pääsuõiguste haldamine (nii ruumidesse kui infosüsteemidesse) peab hõlmama ametnikke, töötajaid ja koostööpartnereid kogu (koos)töotsükli jooksul – (koos)töösuhte tekkimisest kuni lõppemiseni. Külalisi ei tohi seal, kus on füüsiline juurdepääs piiranguga teabele, üksi jätta.

Kui piiranguga teabe saladuses hoidmise kohustus ei tulene seadusest (näiteks ametnikel avaliku teenistuse seaduse §-st 55; tervishoiuteenuse osutajatel VÕS §-st 768), tuleb see katta lepingutega.

IKS paneb isikuandmete töötlejale kohustuse pidada infovarade arvestust, dokumenteerides andmetöötlusprotsessis osalevad seadmed ja tarkvara.

Asutuse või ettevõtte infoturbepoliitika, asjaajamiskord ja muud sisedokumendid võivad olla täiuseni lihvitud, aga neist ei ole kasu, kui personal ei ole saanud koolitust ega ole nõuetest teadlik. Personali väljaõppe korraldamine on kohustuslik IKS § 26 lõike 3 kohaselt.

§ 4.5. Mis on kõige elementaarsemad füüsilised turvameetmed?

Kõige raskemate tagajärgedega riskid nii paber- kui digitaalteabele on tulekahju ja uputus. Esimesena tuleb mõelda meetmete peale, mis nendega seotud riske vähendavad. Ruumid ja seadmed peavad olema kaitstud tule, vee, ülekuumenemise ja voolukõikumiste eest.

Füüsilise juurdepääsu piiramine ruumidesse ning teabe töötlemise ja hoidmise kohtadesse on teine meetmete rühm. See algab uste lukustamisega ning võtmete/pääsukaartide haldamisega. Igauks asutuses ei peaks saama igauhe ruume avada – vastutus hajub. Eriti tundliku teabe puhul kasutada vähemalt lukustatud kappe ja sahtleid.

Töökoha asend, seadmete ja paberite füüsiline paigutus peab tagama, et kõrvaliste isikute pilk liigselt uidata ei saaks, rääkimata millegi märkamatus kaasaõitmisest. Seda saab täiendada infotehnilise meetmega – arvuti ekraanilukuga. Ära ei tohiks unustada ka akendele sirmide/aknakatete ette tõmbamist. Samuti on võimalik arvutiekraanile lisada privaatsust/andmekaitset tagava ekraanifiltri/kaitsekile.⁶⁵

Piiranguga teavet sisaldavad dokumendid tuleb hävitada nõuetekohase, sobiliku peenestusastmega paberipurustajas või põletada.

Iga kontoritöötaja teab, et enamik saladusi lekib tavaliselt printeri juures. Kui asutuses on eriti tundlikku infot, siis tuleks selle puhul kasutada kas füüsilist meetet (füüsiline ligipääs printerile vaid volitatud isikuile) või infotehnilist meetet (printer trükib välja selle ametniku/töötaja paberid, kes ennast konkreetse töövoo juures tellijana tuvastab).

§ 4.6. Mis on kõige elementaarsemad infotehnilised turvameetmed?

⁶⁵ Lisateavet: <http://www.tech-faq.com/computer-privacy-screen.html>.

Elementaarsemad infotehnilised turvameetmed on ennekõike seotud tarkvara uuendamise, viirusetõrje omamise ja tulemüüride kasutamisega. Samuti on vajalik tagada andmete transportimisel nende turvalisus.

Digitaalteabe hävimise eest kaitstakse varukoopiate tegemisega, mis peab olema läbi mõeldud. Näiteks pigem vältida koopiate hoidmist algandmetega samas kohas (samas majas jne).

Mitte kasutada avalikku WiFi võrku oma tööks, kui puudub turvaline krüpteeritud ühendus (VPN-ühendus⁶⁶).

Digitaalteabe kasutajad peavad olema nimeliselt tuvastatavad. Välistatud peab olema võimalus, et kasutajaõigusi antakse nii, et konkreetne kasutaja pole teada või veel hullem – et üks kasutaja saab tegutseda teise nime all.

Igast andmetöötlustoimingust peab maha jääma nimeline jälg (logi). Mitte üksnes põhiteabe säilitustähtajad, vaid ka põhiteabe kasutamise logide säilitustähtajad tuleb kindlaks määrata.

Vältida tuleb piiranguga digitaalteabe hoidmist väljaspool andmekogusid ja dokumendihaldussüsteemi (näiteks asutuse/ettevõtte struktuuriüksuste võrguketastel – nii ei ole teabe terviklus piisavalt tagatud).

Kui turvameetmete rakendamist saab automatiseerida, siis tuleks seda kindlasti teha:

- a) infosüsteemi (näiteks asutuse/ettevõtte arvutivõrgu, andmekogu, dokumendihalduse) kasutajaõiguste andmisel peab kasutaja olema sunnitud süsteemihaldurilt saadud salasõna kohe enda valitu vastu vahetama. Ebaturvalise salasõna valimist tuleb automaatselt tõkestada. Kasutaja peab olema sunnitud kindla perioodi järel salasõna vahetama;
- b) ekraaniluku aktiveerumist saab automaatselt seadistada;
- c) säilitamistähtaja ületanud teabe hävitamist tuleks samuti automatiseerida nii töökoormuse kergendamiseks kui ka riski maandamiseks olukorras, et seda ei viitsitagi hävitada;
- d) väga suurte ja tundlike andmekogude puhul tuleks rakendada kasutusanomaaliate automaatseiret. Niisugune seire on nõutav näiteks Schengeni infosüsteemis. Selline tarkvaralahendus abistab asutuse sisekontrolliüksust andmete väärkasutuse avastamisel.

§ 4.7. Kuidas kasutada eemaldatavaid andmekandjaid?

Eriti tähelepanelik tuleb olla piiranguga teabe salvestamisel eemaldatavatele andmekandjatele ehk irdseadmetele (mälupulk, mälukaart, väline kõvaketas, CD/DVD-plaat). Selliste seadmete kaotamine või varastamine on printeri järel teine suur lekete allikas. Kui piiranguga teave on neil krüptimata, siis tuleb neid hoida lukustatud kapis või sahtlis. Eriti tundlikku teavet ei tohi üldse eemaldavaile andmekandjatele salvestada.

Töölase teabe, sh piiranguga teabe käitlemisel tohib kasutada vaid asutuses arvelevõetud andmekandjaid.

Andmekandjatel oleva teabe kustutamiseks tuleb kasutada kas failide mitmekordset ülekirjutamist vastava tarkvaraga või andmekandja füüsilist hävitamist.

⁶⁶ Lisateavet VPN-ühendusest: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Virtuaalsed_privaatv%C3%B5rgud.

§ 4.8. Millist andmete edastamise viisi valida?

Teabe edastamiseks on mitmeid võimalusi alates lihtpostist krüpteeritud kujul andmete saatmiseni. Selleks, et otsustada, millist andmete edastamise viisi valida, tuleks läbi mõelda, milline on edastamisele kuuluv andmete koosseis ja maht. Mida delikaatsemat laadi on andmed ning mida suurem on andmete maht ja nende volitamata töötlemise oht, seda tõhusamalt tuleb andmeid nende edastamisel kaitsta. Rääkides abivajaja andmetest, moodustavad suure osa edastamisele kuuluvast teabest ilmselt just delikaatsed isikuandmed.

Kuigi seadusandja ei ole reguleerinud, millist konkreetset andmete edastamise viisi tuleb delikaatsete isikuandmete töötlemise korral kasutada, peab andmete edastamine toimuma turvaliselt. Andmekaitse Inspeksioon soovib igal juhul vältida (mitte ainult delikaatsete isikuandmete korral) andmete edastamist telefoni ja lihtposti teel. Ka e-posti osas on riske – nt e-posti saatjal ei pruugi olla alati kindlust, et kiri jõudis õigesse kohta ning tal puudub ka teave, kes seda kirja vahepeal loevad. Samuti on küllaltki sagedased olukorrad, kus e-post on nõ kaaperdatud.⁶⁷

Telefoni teel suheldes ei ole võimalik garanteerida, et suheldakse just selle inimesega, kellega arvatakse end suhtlevat. Samuti on keeruline tagada andmete olemasolu isikuandmete edastamise kohta, st millal, kellele ja millised isikuandmed edastati (IKS § 25 lg 2 p 5) ning vältida telefonivestluse sisu teatavaks saamist kolmandatele isikutele, kes teise telefonivestluse poole juures viibivad. Turvalisem on videokõne – eeldusel, et kõnelejad tunnevad teineteist.

Asutused saavad omavahel vahetada teavet üle dokumendivahetuskeskkonna (DVK)⁶⁸. Selleks on vajalik liidestada asutuse dokumendihaldussüsteem DVK-ga. DVK kasutab turvalist infosüsteemide andmevahetuskihti ehk X-teed.

Piiranguga teabe edastamiseks Eesti isikutele on esimese valikuna soovitatav kasutada ametlikku e-posti (isikukood@eesti.ee, registrikood@eesti.ee). Need, kes on selle endale seadistanud või sisestanud eesti.ee teabevärvasse oma mobiiltelefoni numbri, on ühtlasi aktseptinud ametliku e-posti kasutustingimusi⁶⁹. Nende kohaselt annab isik nõusoleku menetlusedokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt vajalik. Nõusolek on vajalik haldusmenetluse seaduse kohaselt (§ 27 lg 2). Kohtu-, väärteto- ja täitemenetluses ei ole nõusolek vajalik.

Menetlusedokumendi (mis sageli sisaldab piiranguga teavet) kättetoimetamiseks saadetakse ametlikule e-posti aadressile e-kiri või eesti.ee teabevärvasse sisestatud mobiilinumbrile SMS-sõnum. E-post või SMS sisaldab teadet koos lingiga. Link viib kas www.eesti.ee teabevärvasse või mõnesse muusse sisselogimist nõudvasse portaali. Lingi avamiseks tuleb end sisse logida, sellest jääb maha jälg, mis on tõendiks dokumendi kättesaamise kohta. Loomulikult saab ametlikul e-posti aadressil saata ka tavalisi teateid ja kirju (ilma lingita), mille puhul seadus kättetoimetamist ei nõua.

Kui e-post on jõudnud kirja saaja seadmesse, läheb vastutus riskide eest talle üle. Enne seda

⁶⁷ Nt on toimunud Gmail-i konto ning sellega seotud postkasti ülevõtmine - <https://blog.ria.ee/eesti-keel-meid-enam-ei-kaitse/>.

⁶⁸ Lisainfo: <https://www.ria.ee/ee/dokumendivahetus.html>.

⁶⁹ Kasutustingimused: https://www.eesti.ee/est/teemad/kodanik/riigiportaali_abi/eesti_ee_teavitusteenuse_kasutustingimused.

liigub e-post sidevõrgu kaudu saatjalt saajale. Sidevõrke haldavad sideettevõtjad, kellele elektroonilise side seadus paneb saladuse hoidmise kohustuse. Siiski peab arvestama, et krüptimata e-posti liikumine üle interneti sisaldab riske. Kui e-post sisaldab eriti tundlikku piiranguga teavet (sh delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente), siis on mõistlik kirja sisu krüpteerida.

Andmed krüpteeritakse päritoluseadmes ja krüpteering eemaldatakse sihtkoha lõppseadmes. Isegi, kui kolmas osapool ühendust jälgib, puudub tal võimalus andmeid lugeda või muuta. Tänapäevaseid võimalusi arvestades pakub isikuandmete edastamine krüpteeritud kanali kaudu maksimaalset kaitset. Näiteks on võimalik krüpteerida soovitud dokumendi aadressaadi aadressil kasutades DigiDoc3 krüpto vahendit⁷⁰. Selleks on vaja teada ainult füüsilise isiku isikukoodi või asutuse nime (eeldusel, et asutusel on olemas oma sertifikaat⁷¹). Oluline on mees pidada, et krüpteeritud teave läheb kaotsi, kui aadressaadi ID-kaarti (või ettevõtte/asutuse krüptosertifikaat) on aegunud või ei saa seda muul põhjusel kasutada.

Kui saadate e-posti korraga mitmele erinevale isikule, siis kirjutage aadressid pimekoopia-reale, kus aadressaadid ei näe üksteise aadresse. Ärge kasutage tavalist aadressivälja või koopiarida, kus saajad üksteise e-posti aadresse näevad. Teatavasti on eraisiku kontaktandmed, sh e-posti aadress, juurdepääsupiiranguga teave (AvTS § 35 lg 1 p 12). Erandiks on omavahel seotud aadressaadid, näiteks ühiste huvidega kaastaotlejad samas menetluses, kes menetluse käigus niigi teavad üksteise kontaktandmeteid.

Lihtposti teel andmete saatmise korral jäädvustatakse küll teave edastatud andmete koosseisu kohta, kuid ei ole võimalik piisaval määral tagada, et saadetis jõuab aadressaadini. Lihtkiri väljastatakse saajale või tema esindajale ilma allkirjata ja toimetatakse kätte postkasti kaudu, kui puudub teistsugune kokkulepe. Posti toimetamisest postkasti läheb vastutus üle postkasti omanikule. Posti toimetavad postiteenuse osutajad, kellele on postiseaduse kohaselt saladuse hoidmise kohustus. Piiranguga teavet sisaldav kiri ei tohi olla lahtisel postkaardil, vaid kinnises ümbrikus. Arvestades asjaolu, et erinevalt tähtkirjast ei ole lihtkirja teekonda võimalik jälgida, on äärmiselt kõrge risk delikaatseid isikuandmeid sisaldava saadetise kadumise korral, et saadetise asukoht või kadumise põhjus jääbki tuvastamata. Nii seatakse ohtu saadetises olnud delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsus ja luuakse võimalus, et selliseid andmeid soovimatult töötleb kolmas isik. Oluliselt turvalisem on andmete edastamine tähtitud kirjaga, väljastusteatega või kui andmete valdaja isiklikult kirja kohale viib.

§ 4.9. Milliseid reeglid tuleb parooli valiku osas järgida?

Kui soovitakse määrata mõnele infosüsteemile, elektronpostkasti või mõne muu süsteemi juurdepääsuks parooli, siis peab see olema piisavalt turvaline. Nõuetekohane parool on eelduseks kasutaja kui töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamisel. Kasulik on võimaluse korral kasutada ka kaheastmelist autentimist⁷².

Mõned meespead parooli valimisel ja kasutamisel:

- mitte ristkasutada paroole ehk kasutada ühte ja sama või sarnast parooli mitme konto või keskkonna korral, sh hoida lahus töölaseid paroole ning eraelus kasutatavaid paroole;

⁷⁰ Lisainfo: <http://id.ee/index.php?id=36035>.

⁷¹ Näiteks on võimalik edastada teavet Andmekaitse Inspektsioonile krüpteerituna – vt selle kohta ka: http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Failide%20kr%C3%B4pteerimine.pdf.

⁷² Nt Google gmaili kaheastmeline autentimine: <https://blog.ria.ee/kaheastmeline-autentimine-gmail/>.

- parool peaks koosnema suur- ja väiketähtede ning numbrite kombinatsioonist; soovitav on lisaks kasutada kirjavahemärke;
- parool ei tohi olla näiteks järjestikku asuvad tähed või numbrid – nt „qwerty“ või „1234567“;
- parooli minimaalne pikkus peaks olema vähemalt 9 sümbolit – mida rohkem sümboleid, seda raskem on seda ära arvata;
- parool tuleb valida selliselt, et seda on võimalik meelde jätta, kuid pole lihtne ära arvata – nt kasutada mõnda viisisalmit või väikest jutukest;
- parool ei tohi olla tuletatud kasutaja isiklikust infost, mida võib lihtsa vaevaga ära arvata, nt enda või pereliikme (lemmiklooma) nimi, sünnipäev, aadress, telefoni- või autonumber;
- kindlasti ei tohi parooli üles kirjutada ja panna näiteks töökeskkonnas sahtlisse või mis veel hullem, kleepsuga arvutiekraani külge;
- parool ei tohi olla tuletatav varasemast paroolist, nt muutes ainult ühte tähte või numbrit;
- mitte jagada enda parooli teiste isikutega (sh kolleegidega);
- parooli peaks perioodiliselt muutma (nt 3 kuu tagant);
- muutma parooli, kui on kahtlus, et parool on kõrvalistele isikutele saanud teatavaks.

§ 4.10. Kas teisele asutusele võib anda otseligipääsu piiranguga teabe juurde?

AvTS koostati paberajastul, mis lähtub sellest, et (paber)teave on füüsiliselt ühe asutuse valduses ja teise asutuse esindajaid lastakse selle juurde igakordsete taotlustega. AvTS ei näinud ette olukordi, kus asutustel on ühine dokumendihaldussüsteem või kui üks asutus saab otseligipääsu teise asutuse digitaalteabesse.

Kui asutustel on ühine dokumendihaldussüsteem, siis olgu see jagatud tehniline platvorm, mitte jagatud ligipääsuga andmestik. Üks asutus ei tohi pääseda teise asutuse dokumendihalduse sisemisse vaatesse. AvTS eeldab, et dokumendiregistri asutuse-sisene vaade on tõepoolest asutuse sisene vaade.

Otselgipääse ehk „torusid“ teise asutuse dokumendihaldusse tuleks võimalusel vältida. Otselgipääsu võimaldamisel peab olema selge vajadus avaliku ülesande täitmiseks. Inspektsioon kontrollib, et otseligipääs hõlmaks üksnes seda dokumendisarja, mis on sellise ülesande täitmisel tegelikult hädavajalik. Näiteks Riigi Tugiteenuste Keskusele antakse ligipääs teenindatava asutuse personalidokumentide sarjale. Teenindatava asutuse menetlusteabele ligipääsu vajadus puudub. Andmekogudele otsejuurdepääsu andmise kohta loe Andmekaitse Inspektsiooni andmekogude juhendi 4. peatükist.⁷³

Korraga mitut asutust puudutava infohalduse riskiks on vastutuse hajumine. Sellepärast tuleb ühise dokumendihalduse ning otsejuurdepääsude puhul rangelt tagada, et kõigist toiminguid (sh kui tavakasutaja vaatab teavet, samuti süsteemihaldurite tegevusest) jääks maha nimeline jälg (logi).

§ 4.11. Kustkohast saab lisateavet isikuandmete kaitse kohta?

Andmekaitse Inspektsioon on oma kodulehel (www.aki.ee/juhised) avaldanud järgmised materjalid:

- Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik;

⁷³ Kättesaadav <http://www.aki.ee/et/juhised>.

- Andmekogude juhend;
- Avaliku teabe seaduse üldjuhend;
- Eraõigusliku avaliku teabe valdajate juhend;
- Infovara bilanss – enesehindamise abivahend organisatsioonidele;
- Infoturve ja isikuandmete kaitse väikeettevõtetes;
- Isikuandmete kaitse auditi läbiviimise juhend;
- Isiklikud mobiilsed seadmed töökeskkonnas.

Samuti on inspektsiooni kodulehel eraldi andmekaitse ja tehnoloogia rubriik⁷⁴, kuhu on lisatud teemasid isikuandmete kaitstes ja tehnoloogiliste küsimustega seotud teavet.

Andmekaitse Inspektsioon, Terviseameti ning Eesti E-Tervise Sihtasutuse koostöös on loodud internetipõhine foorum, milles on teavet terviseandmete kaitstuse teemal. Foorum asub siin: <https://www.terviseandmetekaitse.ee/>.

Riigi Infosüsteemi Ameti avaldatud teave:

- infosüsteemidele kohalduva ISKE meetmete saab teavet siit: <https://www.ria.ee/ee/iske.html>;
- ISKE portaali: <https://iske.ria.ee/>;
- CERT uudised: <https://www.ria.ee/ee/turvamelu.html>;
- CERT kirjutised: <https://www.ria.ee/ee/turvamelu.html>;
- IT-halduse raamdokumentide näidised: <https://www.ria.ee/ee/raamdokumentide-naidised.html>;
- küberturvalisuse teemadega seotud blogi: <https://blog.ria.ee/>.

§ 4.12. Keda teavitada võimalikust IT-alasest vahejuhtumist?

Kui tegemist on delikaatsete isikuandmete lekkimise või õigustamata juurdepääsu võimaldamisega (vt karistusseadustiku § 157¹ lõikeid 1 ja 3), siis tuleb sellest teavitada Andmekaitse Inspektsiooni⁷⁵.

Kui tegemist on arvutitega seotud süütegudega (loetletud nt karistusseadustiku §-de 206-207, 213, 216¹, 217 või 218), siis tuleb sellest teavitada Politsei- ja Piirivalveametit⁷⁶. Näiteks, kui sekkutakse andmetöötlusprotsessi ning nõ külmatakse kõik andmed ja ilma raha maksmata ei ole võimalik saada juurdepääsu enda arvutile ega selles sisalduvatele andmetele. Täiendavalt on kasulik enne avalduse esitamist kontakteeruda ka Politsei veebikonstaablitega⁷⁷, kes saavad anda ka lisateavet ja nõu avalduse esitamiseks.

Infoturbeinsidentidest on kasulik teavitada ka Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeinsidentide käsitlemise osakonda ehk CERT Eestit⁷⁸.

Kui tegemist on elutähtsa teenuse osutajaga (vt selles osas hädaolukorra seaduse § 34 ning 37), siis tuleb küberturbeinsidentist teavitada ka pädevat asutust.⁷⁹ Elutähtis teenus on mh teenus, mis on hädavajalik tervishoiu korraldamiseks – nt statsionaarne eriarstiabi,

⁷⁴ <http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/andmekaitse-ja-tehnoloogia>.

⁷⁵ Lisateavet: <http://www.aki.ee/et/inspektsioon/poordu-inspektsiooni-poole>.

⁷⁶ Politseile avalduse esitamine: <https://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot>.

⁷⁷ Kontaktid: <https://www.politsei.ee/veebikonstaabel/>.

⁷⁸ CERT Eesti: <https://www.ria.ee/ee/cert.html>.

⁷⁹ Seda teematikat reguleerib juhendiga seotud sektoris Tervise- ja tööministri 23.12.2015 määrus nr 82 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“.

kiirabiteenus ning vereteenistus.

5. ABIVAJAJA ISIKU ÕIGUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL

§ 5.1. Kas abivajaval isikul on õigus enda kohta teavet küsida isikuandmete töötlejalt?

Isiku õigus olla kursis oma isikuandmete töötlemise üksikasjadega on olulisim garantii, mille kaudu saab inimene ise teostada „järelevalvet“ oma andmete töötlemise üle. Seeläbi tagatakse PS § 19 tuleneva isiku informatsioonilise enesemääramisõiguse (igaühe õigus ise otsustada, kas ja kui palju tema kohta andmeid kogutakse ja salvestatakse) ning PS §-st 26 tuleneva perekonna- ja eraelu puutumatuse realiseerimine. Tuleb arvestada, et tegemist on jätkuvalt abivajaja kohta käivate isikuandmetega, hoolimata sellest, et need asuvad isikuandmete töötleja juures.

Igal ühel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid. Inimese soovil tuleb talle teatavaks teha:

- 1) tema kohta käivad isikuandmed;
- 2) isikuandmete töötlemise eesmärgid;
- 3) isikuandmete koosseisu ja allikad;
- 4) kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud;
- 5) kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud;
- 6) isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed.

§ 5.2. Kellelt võib abivajaja enda kohta käivaid isikuandmeid küsida?

Inimesel on õigus küsida enda kohta käivaid andmeid kõigilt isikuandmete töötajatelt: seda nii teabevaldajatelt AvTS-i mõistes kui ka teistelt eraõiguslikelt isikutelt.

Enda kohta käivaid andmeid võib abivajaja küsida ükskõik, milliselt isikuandmete töötajalt. Ta ei pea selleks kontakteeruma esialgse isikuandmete töötlejaga, kelle käest andmed on saadud. Seega, kui abivajaja andmeid on vahetatud mitme asutuse vahel, võib inimene küsida enda kohta käivaid andmeid ükskõik, milliselt asutuselt.

Ei ole õiguspärane suunata inimest enda kohta käivaid andmeid küsima teiselt asutuselt ainult sel põhjusel, et andmete allikas on teine asutus, kuigi samad andmed on asutusel endal olemas. Asutus võimaldab juurdepääsu ainult nendele andmetele, mis on tema valduses. Teise asutuse on vajalik isikut suunata siis, kui soovitud andmed ongi ainult teise asutuse valduses (ehk infopäringu nõude saanud asutuses soovitud andmed puuduvad).

§ 5.3. Kas abivajajal on õigus saada teada, kes temast pädevale asutusele teavitas?

Kui füüsiline isik edastab abivajaja isiku kohta teavet pädevale asutusele, siis selleks asutuseks on ennekõike haldusorgan ehk avaliku võimu asutus. Ei ole välistatud, et informatsioon saabub pädevale asutusele anonüümselt. Kui teavet ei edastatud anonüümselt, siis pädeval asutusel kui teabevaldajal on kohustus hinnata temale saabunud dokumentide ning teabe osas, kas nimetatud informatsioonile on alust kehtestada juurdepääsupiirang AvTS § 35 alusel.

Nimelt on teabevaldaja kohustatud tunnistama asutusesiseks kasutamiseks mõeldud teabeks teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt isiku eraelu puutumatust (AvTS § 35 lg 1 punkt 12). Nimetatud piirang kehtib eelkõige teataja isikuandmetele (nt nimele, kontaktandmetele jmt teabele, mille alusel on kaudselt teda võimalik tuvastada). Selline piirang võib olla põhjendatud, kui juurdepääs teatise esitaja isikuandmetele kahjustaks kriminaal- või väärteomenetlust või teataja eraelu puutumatust (sh turvalisust).

Kui teave abivajajast isikust edastab mõni ametiisik (riigi- või omavalitsusasutuse ametnik), siis nimetatud piirangut kehtestada ei ole võimalik. Kui teave edastab eraõiguslik juriidiline isik ja/või selle töötaja, siis ei pea väljastama seda infot selle kohta, kes konkreetselt abivajaja isiku kohta teavet edastas – selle asemel võib väljastada nimetatud juriidilise isiku nime ja kontaktid.

Seega füüsilise isiku kohta üldjuhul teavet ei edastata. Samas peab teabe soovija põhjendama teabe saamise vajadust ning teabevaldaja peab seda hindama.

Laste puhul reguleerib abivajavast lapsest teavitamist LasteKS, mille § 27 lõike 4 kohaselt ei avalikustata abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata. Kuna alaealise lapse puhul on õigus saada teavet alaealise lapse seaduslik esindajal (eelkõige lapsevanemal), siis LasteKS kohaselt ei anta lapsevanemale teavet, kes tema lapsest kui abivajavast lapsest teavitas. Kui abivajavast lapsest teavitab näiteks üks sotsiaaltöötaja teise omavalitsuse sotsiaaltöötajat, siis pole võimalik sotsiaaltöötajal kui ametiisikul katta kinni enda andmed Lasteks-i alusel. Sel juhul toimub teabe edastamine oma tööülesannete käigus ehk tegemist pole tema eraeluga seotud olukorraga.

§ 5.4. Millal piiratakse abivajaja isiku õigust saada enda kohta teavet?

Piiranguid teabe ja andmete saamisele võib seada üksnes juhul, kui need on tõepoolest vajalikud. Direktiivi⁸⁰ artikli 13 lõikes 1 on loetletud põhjused, mis võivad selliste piirangute kehtestamist õigustada (nt riigi julgeolek ja riigikaitse, avalik kord, kuriteoennetus, teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse). Direktiivi artikli 13 lõige 2 võimaldab andmete saamist piirata ka juhul, kui neid töödeldakse üksnes teadusuuringute või statistika vajadusteks. Isikuandmete kaitse seaduses on [isiku] õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid piiratud üksnes väga minimaalses ulatuses.⁸¹

IKS § 20 lõike 1 kohaselt piiratakse isiku õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete töötlemisel, kui see võib:

- kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
- ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset;
- takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
- raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.

Ei ole välistatud olukord, et isikuandmete töötleja on samal ajal ka teabevaldaja. Sel juhul ei ole teabevaldajal õigust keelduda soovitud teabe väljastamisest AvTS § 23 lg 2 punktide 3 ja 5 alusel.

§ 5.5. Millal on õigustatud tervishoiuteenuse osutamisel piirata patsiendi õigust saada teavet tema isikuandmete osas?

Tervishoiuteenuse osutamist reguleerib üldseadusena VÕS, konkreetsemalt selle 41. peatükk. VÕS §766 lõike 1 kohaselt peab patsiendile teatavaks tegema mh tema läbivaatuse tulemused ja teave tema tervislikust seisundist. Nimetatud teave on käsitletav delikaatsete isikuandmetena.

Piiratud teovõimega patsiendi puhul on nimetatud teabe saamise õigus patsiendi seaduslikul esindajal (nt lapsevanemal või eestkostjal) niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma. Sel juhul tuleb patsienti anda teavet tema tervislikust seisundist tehtud ning tehtud otsustest mõistlikus ulatuses.

Patsiendile ei ole lubatud avaldada teavet oma tervislikust seisundist, kui patsient keeldub teabe vastuvõtmisest ja sellega ei kahjustata tema ega teiste isikute õigustatud huve (VÕS § 766 lõige 5). „Tervishoiuteenuse osutaja võib loobuda patsiendi teavitamise kohustuse täitmisest ainult patsiendi nõudel. Eestis ei kehti terapeutilist privileegi, mille kohaselt tervishoiuteenuse osutaja võib patsiendi kaitseks varjata osa informatsioonist patsiendi eest või seda ilustada. Samas ei ole ka võimalik patsienti vastu tema tahtmist teavitada. Patsiendile tuleb siiski sõltumata tema soovist anda informatsiooni, kui see on vajalik patsiendi enda kaitseks (näiteks selgitada, et tugev kehaline pingutus pärast operatsiooni on eluohtlik) või kolmandate isikute kaitseks (näiteks ei tohi autot juhtida).“⁸²

⁸⁰ Siin on mõeldud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120:ET:PDF>.

⁸¹ Isikuandmete kaitse seaduse seletuskiri, lk 27; kättesaadav: <http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/oigusaktid>.

⁸² P. Varul jt. Võlaõigusseadus III, komm. vlj. 2009, lk 306.

TTKS-i kohaselt edastatakse tervise infosüsteemi dokumendid, mis kirjeldavad patsiendile osutatud tervishoiuteenuseid. Nimetatud dokumentidele on üldreeglina patsiendil ka juurdepääs. TTKS § 59³ lõike 1 kohaselt võib tervishoiuteenuse osutaja patsiendi elu ja tervise kaitseks määrata andmete tervise infosüsteemi edastamisel kuni kuuekuulise tähtaja, mille jooksul patsient saab esmakordselt tutvuda enda isikuandmetega ainult tervishoiutöötaja vahendusel. Selle tulemusena saab patsient teavet enda tervislikust seisundist alles arsti vastuvõtul.

§ 5.6. Mis erisused on psühhiaatrilise abi saaval isikul enda kohta teabe saamisel?

Psühhiaatrilise abi osutamist reguleerib PsAS ning nimetatud seaduse § 4 reguleerib isiku õigusi psühhiaatrilise ai saamisel.

Isikul on psühhiaatrilise abi saamisel õigus saada teavet oma psüühikahäire ja kasutatavate ravi- ning diagnostikameetodite kohta ja tutvuda temasse puutuvate ravidokumentidega, välja arvatud juhul, kui see võib osutada kahjulikuks tema vaimsele tervisele või teiste isikute julgeolekule. Otsuse teabe edastamise kohta teeb ja annab õiguse tutvuda ravidokumentidega tema raviarst, kes teeb sellekohase kande tema ravidokumenti (PsAS § 4 lõige 2).

§ 5.7. Mis aja jooksul tuleb teave väljastada või keelduda väljastamisest?

Üldreeglina tuleb andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest teavitatakse andmete küsijat 5 tööpäeva jooksul.⁸³ Nimetatud andmete küsijaks võib olla abivajaja ise, tema esindaja või üldse mõni kolmas isik. Kui isikuandmeid töötleb volitatud töötleja, siis otsustab andmete või teabe andmisest keeldumise vastutav töötleja (IKS § 20 lg 2). Seda olenemata sellest, kas teavet küsib abivajaja ise või kolmas isik (nt ametiasutus).

Samuti võib olla eriseadustes erisusi andmete väljastamise aja osas. Näiteks on politseil PPVS § 7⁴⁸ kohaselt erisus, mille kohaselt peab politsei isikule enda kohta soovitud isikuandmed kas väljastama või keelduma väljastamisest avalduse saamise järgselt 30 päeva jooksul.

§ 5.8. Millal on lapsel õigus saada teavet oma kunstlikust eostatusest?

Kunstlikku viljastust reguleerib kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus (KVEKS). Üldreeglina kunstlikku viljastamist käsitlevaid isikuandmeid ei avaldata. Kunstliku viljastamise tulemusena sündinud ja täisealiseks saanud isikul on õigus pöörduda perekonnaseisuasutusse, et saada andmeid oma kunstliku eostatuse kohta. Kui see isik on sündinud doonori sugurakkudega eostatult, avaldatakse talle andmed doonori kohta. Avaldatavate andmete koosseis on KVEKS § 27 lõikes 2.

§ 5.9. Kas isikul on õigus saada oma surnud vanema haiguslugu?

Igal inimesel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid (IKS § 19 lõige 2). Üldjuhul saab iga inimene küsida andmeid ainult enda kohta. Erandjuhul on aga õigus surnud inimese andmeid saada tema pärijal, abikaasa, alanejal või ülenejal sugulasel, õel või vennal (IKS § 19 lõige 4).

⁸³ AvTS § 23 lg 3 ning IKS § 19 lg 3.

Seega on andmete küsijal õigus saada oma surnud vanema kohta käivaid andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Perearsti täiendav nõusolek või avaldus andmete väljastamiseks vajalik ei ole. Küll aga tuleb isikuandmete küsijal tõendada, et ta tõepoolest on surnud isiku pärija, abikaasa, alaneja või üleneja sugulane, õde või vend (ehk õigustatud saada neid andmeid).

Kui isik on andmed elusoleku ajal tervise infosüsteemis sulgenud, siis tol hetkel inimene ei ole soovinud, et tema andmetele oleks juurdepääs tervishoiuteenuse osutajatel ja/või tema esindajal. Tervise infosüsteemi regulatsioonis ei ole reguleeritud, kas see tahteavaldus kehtib ka peale isiku surma. Seetõttu on siin kohaldatav IKS §-s 13 toodud regulatsioon, mille kohaselt on isikuandmete töötlemine (sh avamine ja juurdepääsu saamine) lubatud surnud isiku pärija, abikaasa, alaneja või üleneja sugulase, õe või venna kirjalikul nõusolekul. Igäühel neist on õigus nimetatud nõusolek anda ning ka tagasi võtta.

§ 5.10. Kas andmete väljastamise eest on võimalik nõuda tasu?

Abivajajale tuleb väljastada andmed võimaluse korral tema soovitud viisil. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud (IKS § 19 lg 2).

AvTS-i kohaselt katab teabenõude täitmisega seotud kulud teabevaldaja, kui mõnes eriseaduses pole teisiti reguleeritud. Paberkandjal koopiade valmistamise ja väljatrükkide eest tasub teabenõudja kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud (AvTS § 25 lõige 2).

§ 5.11. Mida võib abivajaja veel nõuda isikuandmete töötlejalt?

Abivajajal on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemise (sh hoidmise ja säilitamise) lõpetamist; isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist; ning kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist. Nimetatud õigused on ainult siis, kui isikuandmete töötlemine pole lubatud – nt puudub selleks abivajaja nõusolek. Kui abivajaja isikuandmete töötlemise kord on reguleeritud õigusaktis, siis tuleb arvestada õigusaktis toodud korda (sh kas isikul on õigus nõuda enda andmete töötlemise lõpetamist). Näiteks raamatupidamise seaduse kohaselt tuleb raamatupidamislikke dokumente (sh raviarveid) säilitada seitse aastat ehk sel juhul ei ole võimalik nõuda andmete töötlemise lõpetamist.

Isikuandmete töötleja peab nimetatud nõuded täitma viivitamatult, välja arvatud, kui esineb IKS §-s 20 lõikes 1 toodud asjaolu või kui abivajaja nõue on põhjendamatu. Abivajajat tuleb teavitada viie tööpäeva jooksul, kas tema nõue rahuldatakse või mitte, sh rahuldamata jätmist tuleb põhjendada.

§ 5.12. Kas patsiendil on õigus nõuda enda andmete parandamist, sh diagnoosi muutmist?

Isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist. Isikuandmete töötlejal on kohustus hoida tema käes olevad abivajaja andmed ajakohased ning täielikud. Kui abivajaja saab teada, et isikuandmete töötleja valduses on aegunud või väärad andmed, siis on tal õigus nõuda nimetatud andmete parandamist.

Tervishoius on aktuaalne isiku avaldus, kus isik soovib tema kohta dokumenteeritud terviseandmete parandamist, kuna leiab et tal ei ole/olnud sellist diagnoosi, diagnoos on esitatud ekslikult, anamneesis on valed andmed jne.

Tervise infosüsteemis ehk digiloos on andmete parandamise teema reguleeritud tervise infosüsteemi põhimääruse⁸⁴ §-s 15. Selle kohaselt on patsiendil õigus nõuda õigete andmete kandmist digilukku isikult, kes need andmed digilukku saatis. Isikul on õigus see nõue esitada ka digiloo vastutavale töötajale (Sotsiaalministeeriumile), kes teeb infosüsteemi märke isikuandmete parandamise nõude esitamise kohta. Kui isik teavitab ebaõigetest andmetest tervishoiuteenuse osutajat (nt perearsti), edastab tervishoiuteenuse osutaja viivitamatult parandatud isikuandmed digilukku.

Tervishoiutöötaja määratud diagnoose ei ole võimalik Andmekaitse Inspektsiooni vahendusel muuta ega parandada. Kui isikul on kahtlus tema kohta esitatud diagnoosis, siis selleks tuleb küsida teist arvamust teiselt tervishoiuteenuse osutajalt (arstilt). Nimetatud aspekte reguleerib ravikindlustuse seaduse § 40.

§ 5.13. Kas patsiendil on õigus keelata tervishoiuteenuse osutajate juurdepääs enda isikuandmetele?

Patsiendil on õigus keelata tervishoiuteenuse osutaja juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele. Patsiendi väljendatud tahte alusel on tervishoiuteenuse osutajal kohustus kohe keelata juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele patsiendi isikuandmetele (TTKS § 59³ lõiked 3 ja 4).

Patsient saab ise tutvuda enda isikuandmetega tervise infosüsteemis aadressil www.digilugu.ee. Digiloo vahendusel on võimalik patsiendil keelata nimetatud juurdepääs. Siiski tuleb arvestada, et kui toimub terviseandmete sulgemine tervise infosüsteemis, siis nimetatud teave suletakse kõikide tervishoiuteenuse osutajate (arstide) ees – s.t. ükski arst ei saa teavet, mida konkreetne dokument patsiendi tervise osas sisaldab.

Isik peab arvestama ka asjaoluga, et isegi, kui andmed on arsti ees suletud, on suletud andmetele juurdepääs võimalik, kui seda teostatakse nt tervisestatistikate jmt uuringute tegemiseks. Sel juhul on juurdepääs võimaldatud eelkõige patsienti mittetuvastataval kujul.

Samuti on isikul võimalik sulgeda ravimiseaduse § 81 lõike 10 kohaselt enda retseptidega seotud andmed tervishoiuteenuse osutajale retseptikeskuses. Oma retseptidele on isikul juurdepääs www.eesti.ee⁸⁵ ning digiloo⁸⁶ vahendusel. Juhul kui isik tuvastab, et tema nimele on välja kirjutatud retseptid, millest ta ise ei ole teadlik, on tal õigus esitada avaldus Terviseametile järelevalvemenetluse alustamiseks ning avaldus Haigekassale, et eemaldada isiku seos selle retseptiga. Kui isik külastab oma perearsti ning ta märkab visiidi käigus, et teine tervishoiuteenuse osutaja on patsiendile väljastanud retsepti, millest patsienti ise ei ole teadlik, siis tuleb ka sellest samamoodi teavitada vastavaid asutusi.

⁸⁴ Vabariigi Valitsuse 14.08.2008 määrus nr 131 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“.

⁸⁵ Konkreetsemalt: https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/retseptid_1.

⁸⁶ Tervise infosüsteem ehk digilugu – www.digilugu.ee.

§ 5.14. Kas patsiendil on õigus keelata enda kohta teabe edastamine/avaldamine?

Üldreeglina on isikuandmete töötlemine lubatud kas isiku nõusolekul või kui selline õigustus tuleneb seadusest. Kui teabe edastamise kohustus tuleneb seadusest, siis ei ole patsiendil võimalik piirata teabe edastamist.

Näiteks peavad tervishoiuteenuse ohustajad edastama osutatud tervishoiuteenuste kohta meditsiinidokumente tervise infosüsteemi, milledele on teistel tervishoiuteenuse osutajatel (sh perearstil) juurdepääs tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil ja raames. Samuti tuleneb SHS §-st 13 igäühe (sh hoolekande- tervishoiu- ja haridusasutuse töötaja) kohustus teavitada kohalikku omavalitsust abivajavast isikust.

Haiglas viibival patsiendil on siiski võimalik otsustada, kas ta soovib, et tema terviseandmeid edastatakse või võimaldatakse juurdepääs tema lähedastele. Kui tegemist on alaealise patsiendiga, siis tuleb lähtuda ennekõike tema huvidega ehk nt kas sellise teabe avaldamine tema vanemale võib olla lapse huvidega olla vastuolus. Haiglas on patsiendilt võimalik võtta eraldi ankeedis nõusolek, kellele ta soovib, et tema kohta teavet mingis olukorras avaldatakse. Samas ankeedis saab ta ka ära määrata, kas patsient üldse soovib enda andmete avaldamist või juurdepääsu võimaldamist tema lähedastele.

§ 5.15. Kas patsiendil on õigus keelata enda lähedaste isikute juurdepääs enda isikuandmetele?

Siin tuleb eristada kahte aspekti, kus isikuandmed tekivad. Kui tegemist on haigla ning selles oleva infosüsteemiga, siis üldreeglina on patsiendi lähedastele lubatud avaldada ning võimaldada juurdepääs patsiendi isikuandmetele (sh terviseandmetele). Erisus on siis, kui patsient on selle ise ära keelanud – vt selles osas TTKS § 4¹ lg 2 punkti 1 ning juhendi eelmist paragrahvi.

Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus edastada tervise infosüsteemi osutatud tervishoiuteenuste kohta ravidokumente. Nimetatud infosüsteem ei asu haigla juures, vaid tegemist on riikliku tsentraalse infosüsteemiga. Patsient saab ise tutvuda enda isikuandmetega tervise infosüsteemis aadressil www.digilugu.ee. Digiloo vahendusel on võimalik patsiendil keelata nimetatud juurdepääs oma esindajatele. Kui patsient on määranud tervise infosüsteemis endale esindaja, siis üldreeglina on kõik sellesse infosüsteemi saadetud dokumendid nähtavad ka esindajale. Samas on patsiendil võimalik ka nimetatud dokumendid ise sulgeda esindaja ees.

§ 5.16. Kui abivajaja leiab, et tema isikuandmete töötlemisega on rikutud tema õigusi, siis kuhu ta peab pöörduma?

Kui abivajaja leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda (IKS § 22). Siiski on kasulikum enne kaebuse esitamist küsida isikuandmete töötlejalt selgitusi enda isikuandmete töötlemise osas. Kui antud selgitused ei rahulda, siis alles kasutada IKS §-s 22 toodud õigust.

Kui isikuandmete töötlemisel on rikutud abivajaja õigusi, on abivajajal õigus nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist:

- 1) riigivastutuse seaduses sätestatud alustel ja korras, kui õigusi rikuti avaliku ülesande täitmise käigus või
- 2) võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras, kui õigusi rikuti eraõiguslikus suhtes.

Kahjude hüvitamise nõudega on võimalik pöörduda isikuandmete töötleja poole või kohtusse. Andmekaitse Inspektsiooni vahendusel/kaudu ei ole võimalik nõuda kahjude hüvitamist ega diagnooside muutmist.